



PUTUSAN
Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD NURUL ANWAR Alias ANWAR Bin MUHAMMAD HASANUDDIN;
Tempat lahir : Gubuk Masjid;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : GB. Masjid Kabar Selatan RT/RW -/-, Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/66/VI/RES.1.7/2024/Reskrim, tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. M. HILMI DAHLAN, S.H., 2. AGUS EDI SATRIAWAN, S.H., 3. MUSTIADI, S.H., 4. MUZAWIR, S.H., Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum MUHAMMAD HILMI DAHLAN, S.H., & REKAN Beralamat di Jalan TGH Zainudin Abdul Majid Komplek Pertokoan (PTC) Pancor/ Timur Terminal Pancor, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/PID/Adv-MHD/X/2024, tertanggal 30 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Selong tanggal 30 Oktober 2024, Nomor 74/HK/HN.08.02.SK/10/2024/PN Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Nurul Anwar Alias Anwar Bin Muhammad Hasanuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang plastic warna merah dengan panjang 55 cm
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau merk The Lick
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan POM Sativa Persatuan Olah Raga mahasiswa Sativa

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam merk Glory “Be Awesome Today”

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih nomor Polisi DR 6869 LM, nomor rangka MH354P00CDJ744821, nomor mesin 54P-744981 beserta kunci
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih nomor Polisi DR 6869 LM, nomor rangka MH354P00CDJ744821, nomor mesin 54P-744981

Dikembalikan kepada saksi Jupriadi Als. Jup Bin (Alm.) Sadli

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mulai dari tahap Penangkapan, pemeriksaan di Polres Lombok Timur Hingga dihadapkan di persidangan ini, Terdakwa selalu Kooperatif dan tidak ada yang ditutup-tutupi .
- Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut secara spontan tanpa ada Niat dan rencana sebelumnya, murni karena Terdakwa Gelap mata Saat Korban mengatakan “INAQ MEK MARAQ RUEN GODEK AMAQ MEK MARAK RUEN SUNDEL” yang artinya IBU MU KAYAK MONYET BAPAK MU KAYAK SUNDEL, bahkan istri terdakwa mengulangi kata – kata itu sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Alat yang digunakan berupa satu buah Parang tersebut sebelumnya akan di gunakan untuk memotong daging Hewan Kurban, serta Korban sendiri yang meminta Terdakwa untuk meminjam Parang tersebut kepada Saksi Sapirin.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghilangkan Barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui Seluruh perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa juga memiliki Seorang Anak yang masih berusia 3 tahun.

Melalui kami Penasihat hukum terdakwa, **kami mohon Yang Mulia Majelis hakim Memberikan keringanan pada diri terdakwa, berikanlah**

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku, berikanlah kesempatan pada diri terdakwa ini Yang Mulia untuk memperbaiki dirinya, semogalah dari keputusan yang mulia Majelis Hakim yang adil, arif dan bijaksana dapat sekiranya menjadi harapan bagi diri terdakwa merubah dirinya kearah yang lebih baik dan sekaligus dapat memperjuangkan dirinya, hukum tidaklah menjadi penghalang bagi dirinya untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapan Keluarganya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa Muhammad Nurul Anwar Alias Anwar Bin Muhammad Hasanuddin pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dasan Ketangga. Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yang mengakibatkan matinya korban Lilis Sukmawati Alias Lilis yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari terdakwa sekitar pukul 14.30 Wita yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nomor Polisi DR 6869 LM yang dipinjam dari saksi Jupriadi Alias Jup Bin (Alm.) Sadli melewati gang rumahnya menuju rumah terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa sampai di depan rumahnya terdakwa memarkirkan sepeda sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nomor Polisi DR 6869 LM tersebut di depan rumahnya dimana saat itu di pijakan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nomor Polisi DR 6869 LM tersebut terdakwa ada meletakkan 1 (satu) buah parang dengan gagang plastic warna merah dengan Panjang 55 Cm milik saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm.) yang dipinjam oleh terdakwa.

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumahnya, setelah terdakwa berada di dalam rumahnya terdakwa melihat Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis sedang makan roti di dapur rumah, melihat terdakwa datang Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis ada berkata kepada terdakwa “mana parang itu”, dan dijawab oleh terdakwa “itu parangnya ada dipijakan kaki di sepeda motor” dan saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis sempat menoleh ke arah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nomor Polisi DR 6869 LM untuk memastikan parang tersebut ada, kemudian terdakwa ada berkata “SAYA AMBILKAN PARANG ITU” dan saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis menyampaikan “NANTI SUDAH” serta pada saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis mengajak terdakwa duduk di depan TV yang berada di ruang tengah, pada saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis menanyakan kepada terdakwa kemana saja terdakwa pergi dari tadi dan saat itu terdakwa menjelaskan kepada Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis bahwa terdakwa dari tadi pergi ke kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Dan setelah pulang dari kelurahan pancor tersebut terdakwa kemudian ke rumah saudara SAPIRIN Alias AMAQ EMA Bin MARIHIN (Alm) untuk meminjam parang.

Bahwa pada saat terdakwa duduk berdua dengan Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis tepat di depan TV yang berada di ruang tengah tersebut terdakwa menceritakan kepada Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis bahwa terdakwa memiliki permasalahan terkait dengan pekerjaan sampingan terdakwa yang memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri, saat itu terdakwa menyampaikan “**KALAU BISA BANTU SAYA MENYELESAIKAN ADA 3 (TIGA) ORANG YANG MAU MENARIK BERKAS ATAU UANGNYA SEKITR ± Rp. 9.000.000 (SEMBILAN JUTA RUPIAH)**” dan saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis menyampaikan “**KALAU MASALAH ITU SAYA TIDAK MAU IKUT CAMPUR DAN ITU MASALAH KERJAAN KAMU, ITU MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMU SENDIRI**” dan terdakwa menyampaikan “**BUKAN GITU CARANYA BERSUAMI ISTRI JANGAN DI SAAT KITA SENANG SAJA, DI SAAT KITA SUSAH KAMU TIDAK MAU IKUT SAMA SAYA, BERAPA KALI SAYA KASI KAMU UANG, KENAPA SAYA MINTA DI KAMU KARENA SAYA TAU KAMU ADA SIMPAN UANG**” akan tetapi saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis menyampaikan “**KALAU MASALAH UANG YANG KAMU KASI SAYA SELAMA INI ITU SUDAH MENAJDI TANGGUNG JAWAB KAMU SEBAGAI SEORANG SUAMI**” dan terdakwa mengatakan “

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



KE MANA LAGI SAYA MAU MINTA BANTU KALAU BUKAN DI KAMU” akan tetapi pada saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis tetap tidak mau membantu terdakwa, sehingga saat itu terdakwa langsung terdiam dan duduk bersender di tembok yang berada di dekat TV tersebut. Pada saat itu juga Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis sempat mengungkit permasalahan terkait dengan orang tua terdakwa dengan mengatakan **“KAMU ITU SAMA SAJA SEPERTI IBU BAPAK MU BIKIN SUSAH ORANG SAJA”** dan saat itu terdakwa menyampaikan **“JANGAN BAWA-BAWA ORANG TUA MASALAH INI TIDAK ADA SANGLUT PAUTNYA DENGAN ORANG TUA INI PERMASALAHAN ANTARA SAYA SAMA KAMU”** dan pada saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis kemudian menghampiri terdakwa dengan posisi berdiri di depan terdakwa dan langsung menampar terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis mengatakan **“INAQ ME MARAK RUE GODEK AMAQ MEK MARAK RUE SUNDEL** yang artinya **(IBUK MU KAYAK MONYET DAN BAPAK MU KAYAK SUNDEL** bahkan pada saat itu korban LILIS SUKMAWATI Alias LILIS mengulangi kata-kata tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa mendengar perkataan Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis terdakwa langsung berlari ke arah sepeda motor untuk mengambil parang yang ada di pijakan kaki sepeda motor tersebut dan setelah itu terdakwa menghampiri Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis langsung menebas korban LILIS SUKMAWATI Alias LILIS ke arah leher bagian belakang sebanyak ± 3 (tiga) kali saat itu korban LILIS SUKMAWATI Alias LILIS mengatakan **“ADUH”** dan barulah setelah itu dirinya mengangkat kedua tanganya untuk mencoba melindungi bagian belakang lehernya dan saat itu terdakwa kemudian langsung menebas kepala bagian belakang sebanyak ± 3 (tiga) kali dan pada saat itulah Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis langsung berteriak kesakitan, setelah itu barulah korban LILIS SUKMAWATI Alias LILIS terjatuh dengan posisi terlentang dan pada saat Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis terjatuh terlentang tersebut terdakwa kemudian menebas leher bagian depannya ± 2 (dua) kali dan setelah itu terdakwa mengiris / menggorok pergelangan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa di waktu yang bersamaan sekitar pukul 15.00 Wita, anak saksi Yusron Al Hifzi Bin Muhamat yang saat itu sedang membuat layangan di dapur rumahnya yang berjarak kurang lebih 5 meter dari rumah terdakwa mendengar

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



ada suara Tuk Tuk Tuk dan mendengar suara perempuan yang mengatakan Ndak Ndak Ndak (jangan jangan jangan) yang bersumber dari rumah terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa mengiris pergelangan tangan kiri korban LILIS SUKMAWATI Alias LILIS sebanyak 1 (satu) kali tersebut terdakwa melihat wajah Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis dan saat itu terdakwa sempat mendengar kata-kata dari Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis sambil terbantah-bantah dengan mengatakan “MAAPAN AKU KAK” sebanyak 2 (dua) kali. Dan setelah itu terdakwa sempat duduk termenung di dekat mayat Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis ± 5 (lima) menit dan saat itu terdakwa mengatakan **“TENANG SEMETON GIN KU SUSUL SIDE”** yang artinya **“TENANG SAUDARI SAYA AKAN MENYUSUL KAMU”** barulah setelah itu terdakwa membenturkan kepala terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di tembok rumah sehingga menyebabkan anak terdakwa terbangun dari tidurnya, dan saat itu terdakwa langsung membawa anak terdakwa keluar dari rumah untuk menuju sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nomor Polisi DR 6869 LM selanjutnya terdakwa Bersama anaknya sekitar pukul 15.30 Wita pergi meninggalkan rumahnya melewati gang rumahnya menuju ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No.:Sket/Ver/228/VI/2024/Rumkit tanggal 28 Juni 2024 yang di tanda tangani oleh Dr. dr. ARFI SYAMSUN, Sp.KF,M.Si.Med Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram dengan Kesimpulan:

1. Perkiraan waktu kematian berdasarkan lebam, kaku, dan pembusukan adalah enam jam sampai dengan dua belas jam dari waktu sebelum jenazah ditemukan (sekitar tanggal dua puluh bulan juni tahun duaribu dua puluh empat jam sebelas titik nol nol sampai jam tujuh belas titik nol nol waktu Indonesia bagian tengah)
2. Terdapat luka-luka bacok yang tersebar di kepala, leher, punggung, tangan, jari, akibat kekerasan tajam dengan deskripsi sebagai berikut:
 - a. Kepala: Terdapat tujuh luka bacok di kepala sisi kiri, dua luka bacok di kepala sisi kanan. Terdapat patah tulang tengkorak sebelah kiri berbentuk garis lurus tepi tidak rata (os. Parietal) dan terdapat dua patah tulang

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	HA 1	HA 2



tengkorak bagian belakang (os. Oksipital). Terdapat perdarahan di bawah selaput keras otak.

- b. Wajah: Terdapat satu luka bacok di pelipis kiri memanjang hingga telinga, satu luka bacok di dagu sisi kiri dan satu luka lecet tekan bentuk bulan sabit di dagu kiri.
 - c. Leher: Terdapat dua luka iris di leher bagian depan, satu luka bacok di leher bagian kiri, dan satu luka bacok di leher bagian belakang. Terdapat patah tulang leher.
 - d. Punggung: Terdapat tiga luka bacok di punggung sisi kiri atas dekat bahu dan satu luka bacok di punggung sisi kanan atas dekat bahu.
 - e. Tangan: Terdapat satu luka bacok pada tangan kanan, tiga luka bacok pada lengan bawah kanan, satu luka bacok pada ibu jari kanan, satu luka bacok pada jari tengah kanan, satu luka bacok pada jari manis kanan. Satu luka bacok pada tangan kiri, dua luka bacok pada punggung tangan kiri, satu luka bacok pada lengan bawah kiri, satu luka bacok pada ibu jari, satu luka bacok pada jari telunjuk dan jari termutilasi (mutilated), satu luka bacok pada jari tengah, satu luka bacok pada jari manis dan jari termutilasi (mutilated), satu luka bacok terbelah pada jari kelingking dengan posisi memanjang.
3. Terdapat luka lecet tekan di luka lecet tekan bentuk semilunar di dagu kiri, dengan disertai luka memar di sekitar luka, dengan ukuran nol koma lima sentimeter yang merupakan tanda pembekapan.
 4. Terdapat tanda tanda kehabisan oksigen (asfiksia) yaitu pelebaran pembuluh darah di otak, darah encer dan berwarna gelap, kuku berwarna pucat keunguan
 5. Terdapat tanda-tanda perdarahan berat (di atas dua ribu milimeter) yaitu organ tampak pucat, pembuluh darah besar tidak terisi darah.
 6. Sebab kematian orang ini adalah luka bacok di kepala dan pergelangan tangan akibat kekerasan tajam yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah sehingga terjadi pendarahan berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pldana dalam Pasal 340 KUHP

Atau

Kedua

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Bahwa ia terdakwa Muhammad Nurul Anwar Alias Anwar Bin Muhammad Hasanuddin pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dasan Ketangga. Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yang mengakibatkan matinya korban Lilis Sukmawati Alias Lilis yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari terdakwa sekitar pukul 14.30 Wita yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nomor Polisi DR 6869 LM yang dipinjam dari saksi Jupriadi Alias Jup Bin (Alm.) Sadli melewati gang rumahnya menuju rumah terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa sampai di depan rumahnya terdakwa memarkirkan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nomor Polisi DR 6869 LM tersebut di depan rumahnya dimana saat itu di pijakan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nomor Polisi DR 6869 LM tersebut terdakwa ada meletakkan 1 (satu) buah parang dengan gagang plastic warna merah dengan Panjang 55 Cm milik saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm.) yang dipinjam oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumahnya, setelah terdakwa berada di dalam rumahnya terdakwa melihat Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis sedang makan roti di dapur rumah, melihat terdakwa datang Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis ada berkata kepada terdakwa “mana parang itu”, dan dijawab oleh terdakwa “itu parangnya ada dipijakan kaki di sepeda motor” dan saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis sempat menoleh ke arah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nomor Polisi DR 6869 LM untuk memastikan parang tersebut ada, kemudian terdakwa ada berkata “ SAYA AMBILKAN PARANG ITU “ dan saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis menyampaikan “ NANTI SUDAH “ serta pada saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis mengajak terdakwa duduk di depan TV yang berada di ruang tengah, pada saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis menanyakan kepada terdakwa kemana saja terdakwa pergi dari tadi dan saat itu terdakwa menjelaskan kepada Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis bahwa terdakwa dari tadi pergi ke

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Dan setelah pulang dari kelurahan pancor tersebut terdakwa kemudian ke rumah saudara SAPIRIN Alias AMAQ EMA Bin MARIHIN (Alm) untuk meminjam parang.

Bahwa pada saat terdakwa duduk berdua dengan Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis tepat di depan TV yang berada di ruang tengah tersebut terdakwa menceritakan kepada Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis bahwa terdakwa memiliki permasalahan terkait dengan pekerjaan sampingan terdakwa yang memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri, saat itu terdakwa menyampaikan **"KALAU BISA BANTU SAYA MENYELESAIKAN ADA 3 (TIGA) ORANG YANG MAU MENARIK BERKAS ATAU UANGNYA SEKITR ± Rp. 9.000.000 (SEMBILAN JUTA RUPIAH)"** dan saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis menyampaikan **" KALAU MASALAH ITU SAYA TIDAK MAU IKUT CAMPUR DAN ITU MASALAH KERJAAN KAMU, ITU MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMU SENDIRI"** dan terdakwa menyampaikan **" BUKAN GITU CARANYA BERSUAMI ISTRI JANGAN DI SAAT KITA SENANG SAJA, DI SAAT KITA SUSAH KAMU TIDAK MAU IKUT SAMA SAYA, BERAPA KALI SAYA KASI KAMU UANG, KENAPA SAYA MINTA DI KAMU KARENA SAYA TAU KAMU ADA SIMPAN UANG "** akan tetapi saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis menyampaikan **" KALAU MASALAH UANG YANG KAMU KASI SAYA SELAMA INI ITU SUDAH MENAJDI TANGGUNG JAWAB KAMU SEBAGAI SEORANG SUAMI"** dan terdakwa mengatakan **" KE MANA LAGI SAYA MAU MINTA BANTU KALAU BUKAN DI KAMU"** akan tetapi pada saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis tetap tidak mau membantu terdakwa, sehingga saat itu terdakwa langsung terdiam dan duduk bersender di tembok yang berada di dekat TV tersebut. Pada saat itu juga Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis sempat mengungkit permasalahan terkait dengan orang tua terdakwa dengan mengatakan **"KAMU ITU SAMA SAJA SEPERTI IBU BAPAK MU BIKIN SUSAH ORANG SAJA"** dan saat itu terdakwa menyampaikan **"JANGAN BAWA-BAWA ORANG TUA MASALAH INI TIDAK ADA SANGLUT PAUTNYA DENGAN ORANG TUA INI PERMASALAHAN ANTARA SAYA SAMA KAMU"** dan pada saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis kemudian menghampiri terdakwa dengan posisi berdiri di depan terdakwa dan langsung menampar terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis mengatakan **"INAQ**

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



ME MARAK RUE GODEK AMAQ MEK MARAK RUE SUNDEL yang artinya **(IBUK MU KAYAK MONYET DAN BAPAK MU KAYAK SUNDEL** bahkan pada saat itu korban LILIS SUKMAWATI Alias LILIS mengulangi kata-kata tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa mendengar perkataan Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis terdakwa langsung berlari ke arah sepeda motor untuk mengambil parang yang ada di pijakan kaki sepeda motor tersebut dan setelah itu terdakwa menghampiri Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis langsung menebas korban LILIS SUKMAWATI Alias LILIS ke arah leher bagian belakang sebanyak $\pm$ 3 (tiga) kali saat itu korban LILIS SUKMAWATI Alias LILIS mengatakan “ADUH” dan barulah setelah itu dirinya mengangkat kedua tanganya untuk mencoba melindungi bagian belakang lehernya dan saat itu terdakwa kemudian langsung menebas kepala bagian belakang sebanyak $\pm$ 3 (tiga) kali dan pada saat itulah Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis langsung berteriak kesakitan, setelah itu barulah korban LILIS SUKMAWATI Alias LILIS terjatuh dengan posisi terlentang dan pada saat Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis terjatuh terlentang tersebut terdakwa kemudian menebas leher bagian depannya $\pm$ 2 (dua) kali dan setelah itu terdakwa mengiris / menggorok pergelangan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali .

Bahwa di waktu yang bersamaan sekitar pukul 15.00 Wita, anak saksi Yusron Al Hifzi Bin Muhamat yang saat itu sedang membuat layangan di dapur rumahnya yang berjarak kurang lebih 5 meter dari rumah terdakwa mendengar ada suara Tuk Tuk Tuk dan mendengar suara perempuan yang mengatakan Ndak Ndak Ndak (jangan jangan jangan) yang bersumber dari rumah terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mengiris pergelangan tangan kiri korban LILIS SUKMAWATI Alias LILIS sebanyak 1 (satu) kali tersebut terdakwa melihat wajah Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis dan saat itu terdakwa sempat mendengar kata-kata dari Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis sambil terbantah-bantah dengan mengatakan “ MAAPAN AKU KAK” sebanyak 2 (dua) kali. Dan setelah itu terdakwa sempat duduk termenung di dekat mayat Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis $\pm$ 5 (lima) menit dan saat itu terdakwa mengatakan **“TENANG SEMETON GIN KU SUSUL SIDE”** yang artinya **“ ENANG SAUDARI SAYA AKAN MENYUSUL KAMU”** barulah setelah itu terdakwa membenturkan kepala terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di tembok rumah sehingga menyebabkan anak terdakwa terbangun dari tidurnya, dan saat itu

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



terdakwa langsung membawa anak terdakwa keluar dari rumah untuk menuju sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nomor Polisi DR 6869 LM selanjutnya terdakwa Bersama anaknya sekitar pukul 15.30 Wita pergi meninggalkan rumahnya melewati gang rumahnya menuju ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No.:Sket/Ver/228/VI/2024/Rumkit tanggal 28 Juni 2024 yang di tanda tangani oleh Dr. dr. ARFI SYAMSUN, Sp.KF,M.Si.Med Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram dengan Kesimpulan:

1. Perkiraan waktu kematian berdasarkan lebam, kaku, dan pembusukan adalah enam jam sampai dengan dua belas jam dari waktu sebelum jenazah ditemukan (sekitar tanggal dua puluh bulan juni tahun duaribu dua puluh empat jam sebelas titik nol nol sampai jam tujuh belas titik nol nol waktu Indonesia bagian tengah)
2. Terdapat luka-luka bacok yang tersebar di kepala, leher, punggung, tangan, jari, akibat kekerasan tajam dengan deskripsi sebagai berikut:
 - a. Kepala: Terdapat tujuh luka bacok di kepala sisi kiri, dua luka bacok di kepala sisi kanan. Terdapat patah tulang tengkorak sebelah kiri berbentuk garis lurus tepi tidak rata (os. Parietal) dan terdapat dua patah tulang tengkorak bagian belakang (os. Oksipital). Terdapat perdarahan di bawah selaput keras otak.
 - b. Wajah: Terdapat satu luka bacok di pelipis kiri memanjang hingga telinga, satu luka bacok di dagu sisi kiri dan satu luka lecet tekan bentuk bulan sabit di dagu kiri.
 - c. Leher: Terdapat dua luka iris di leher bagian depan, satu luka bacok di leher bagian kiri, dan satu luka bacok di leher bagian belakang. Terdapat patah tulang leher.
 - d. Punggung: Terdapat tiga luka bacok di punggung sisi kiri atas dekat bahu dan satu luka bacok di punggung sisi kanan atas dekat bahu.
 - e. Tangan: Terdapat satu luka bacok pada tangan kanan, tiga luka bacok pada lengan bawah kanan, satu luka bacok pada ibu jari kanan, satu luka bacok pada jari tengah kanan, satu luka bacok pada jari manis kanan. Satu luka bacok pada tangan kiri, dua luka bacok pada

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



punggung tangan kiri, satu luka bacok pada lengan bawah kiri, satu luka bacok pada ibu jari, satu luka bacok pada jari telunjuk dan jari termutilasi (mutilated), satu luka bacok pada jari tengah, satu luka bacok pada jari manis dan jari termutilasi (mutilated), satu luka bacok terbelah pada jari kelingking dengan posisi memanjang.

3. Terdapat luka lecet tekan di luka lecet tekan bentuk semilunar di dagu kiri, dengan disertai luka memar di sekitar luka, dengan ukuran nol koma lima sentimeter yang merupakan tanda pembekapan.
4. Terdapat tanda tanda kehabisan oksigen (asfiksia) yaitu pelebaran pembuluh darah di otak, darah encer dan berwarna gelap, kuku berwarna pucat keunguan
5. Terdapat tanda-tanda perdarahan berat (di atas dua ribu milimeter) yaitu organ tampak pucat, pembuluh darah besar tidak terisi darah.
6. Sebab kematian orang ini adalah luka bacok di kepala dan pergelangan tangan akibat kekerasan tajam yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah sehingga terjadi pendarahan berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Muhammad Nurul Anwar Alias Anwar Bin Muhammad Hasanuddin pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dasan Ketangga. Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang mengakibatkan matinya korban Lilis Sukmawati Alias Lilis yang merupakan istri terdakwa berdasarkan Buku Nikah Nomor 233/37/VII/ 2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari terdakwa sekitar pukul 14.30 Wita yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nomor Polisi DR 6869 LM yang

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam dari saksi Jupriadi Alias Jup Bin (Alm.) Sadli melewati gang rumahnya menuju rumah terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa sampai di depan rumahnya terdakwa memarkirkan sepeda sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nomor Polisi DR 6869 LM tersebut di depan rumahnya dimana saat itu di pijakan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nomor Polisi DR 6869 LM tersebut terdakwa ada meletakkan 1 (satu) buah parang dengan gagang plastic warna merah dengan Panjang 55 Cm milik saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm.) yang dipinjam oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumahnya, setelah terdakwa berada di dalam rumahnya terdakwa melihat Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis sedang makan roti di dapur rumah, melihat terdakwa datang Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis ada berkata kepada terdakwa "mana parang itu", dan dijawab oleh terdakwa "itu parangnya ada dipijakan kaki di sepeda motor" dan saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis sempat menoleh ke arah sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nomor Polisi DR 6869 LM untuk memastikan parang tersebut ada, kemudian terdakwa ada berkata "SAYA AMBILKAN PARANG ITU" dan saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis menyampaikan " NANTI SUDAH" serta pada saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis mengajak terdakwa duduk di depan TV yang berada di ruang tengah, pada saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis menanyakan kepada terdakwa kemana saja terdakwa pergi dari tadi dan saat itu terdakwa menjelaskan kepada Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis bahwa terdakwa dari tadi pergi ke kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Dan setelah pulang dari kelurahan pancor tersebut terdakwa kemudian ke rumah saudara SAPIRIN Alias AMAQ EMA Bin MARIHIN (Alm) untuk meminjam parang.

Bahwa pada saat terdakwa duduk berdua dengan Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis tepat di depan TV yang berada di ruang tengah tersebut terdakwa menceritakan kepada Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis bahwa terdakwa memiliki permasalahan terkait dengan pekerjaan sampingan terdakwa yang memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri, saat itu terdakwa menyampaikan "**KALAU BISA BANTU SAYA MENYELESAIKAN ADA 3 (TIGA) ORANG YANG MAU MENARIK BERKAS ATAU UANGNYA SEKITR ± Rp. 9.000.000 (SEMBILAN JUTA RUPIAH)**" dan saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis menyampaikan "**KALAU MASALAH ITU SAYA TIDAK MAU IKUT CAMPUR DAN ITU MASALAH KERJAAN KAMU, ITU MENJADI**

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



TANGGUNG JAWAB KAMU SENDIRI” dan terdakwa menyampaikan “**BUKAN**

GITU CARANYA BERSUAMI ISTRI JANGAN DI SAAT KITA SENANG SAJA, DI SAAT KITA SUSAH KAMU TIDAK MAU IKUT SAMA SAYA, BERAPA KALI SAYA KASI KAMU UANG, KENAPA SAYA MINTA DI KAMU KARENA SAYA TAU KAMU ADA SIMPAN UANG“ akan tetapi saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis menyampaikan “**KALAU MASALAH UANG YANG KAMU KASI SAYA SELAMA INI ITU SUDAH MENAJDI TANGGUNG JAWAB KAMU SEBAGAI SEORANG SUAMI”** dan terdakwa mengatakan “**KE MANA LAGI SAYA MAU MINTA BANTU KALAU BUKAN DI KAMU”** akan tetapi pada saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis tetap tidak mau membantu terdakwa, sehingga saat itu terdakwa langsung terdiam dan duduk bersender di tembok yang berada di dekat TV tersebut. Pada saat itu juga Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis sempat mengungkit permasalahan terkait dengan orang tua terdakwa dengan mengatakan “**KAMU ITU SAMA SAJA SEPERTI IBU BAPAK MU BIKIN SUSAH ORANG SAJA“** dan saat itu terdakwa menyampaikan “**JANGAN BAWA-BAWA ORANG TUA MASALAH INI TIDAK ADA SANGLUT PAUTNYA DENGAN ORANG TUA INI PERMASALAHAN ANTARA SAYA SAMA KAMU“** dan pada saat itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis kemudian menghampiri terdakwa dengan posisi berdiri di depan terdakwa dan langsung menampar terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis mengatakan “**INAQ ME MARAK RUE GODEK AMAQ MEK MARAK RUE SUNDEL** yang artinya **(IBUK MU KAYAK MONYET DAN BAPAK MU KAYAK SUNDEL)** bahkan pada saat itu korban LILIS SUKMAWATI Alias LILIS mengulangi kata-kata tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa mendengar perkataan Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis terdakwa langsung berlari ke arah sepeda motor untuk mengambil parang yang ada di pijakan kaki sepeda motor tersebut dan setelah itu terdakwa menghampiri Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis langsung menebas korban LILIS SUKMAWATI Alias LILIS ke arah leher bagian belakang sebanyak $\pm$ 3 (tiga) kali saat itu korban LILIS SUKMAWATI Alias LILIS mengatakan “**ADUH“** dan barulah setelah itu dirinya mengangkat kedua tanganya untuk mencoba

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



melindungi bagian belakang lehernya dan saat itu terdakwa kemudian langsung menebas kepala bagian belakang sebanyak $\pm$ 3 (tiga) kali dan pada saat itulah Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis langsung berteriak kesakitan, setelah itu barulah korban LILIS SUKMAWATI Alias LILIS terjatuh dengan posisi terlentang dan pada saat Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis terjatuh terlentang tersebut terdakwa kemudian menebas leher bagian depannya $\pm$ 2 (dua) kali dan setelah itu terdakwa mengiris / menggorok pergelangan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali .

Bahwa di waktu yang bersamaan sekitar pukul 15.00 Wita, anak saksi Yusron Al Hifzi Bin Muhamat yang saat itu sedang membuat layangan di dapur rumahnya yang berjarak kurang lebih 5 meter dari rumah terdakwa mendengar ada suara Tuk Tuk Tuk dan mendengar suara perempuan yang mengatakan Ndak Ndak Ndak (jangan jangan jangan) yang bersumber dari rumah terdakwa. Bahwa setelah terdakwa mengiris pergelangan tangan kiri korban LILIS SUKMAWATI Alias LILIS sebanyak 1 (satu) kali tersebut terdakwa melihat wajah Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis dan saat itu terdakwa sempat mendengar kata-kata dari Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis sambil terbantah-bantah dengan mengatakan “ MAAPAN AKU KAK” sebanyak 2 (dua) kali. Dan setelah itu terdakwa sempat duduk termenung di dekat mayat Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis $\pm$ 5 (lima) menit dan saat itu terdakwa mengatakan **“TENANG SEMETON GIN KU SUSUL SIDE”** yang artinya **“TENANG SAUDARI SAYA AKAN MENYUSUL KAMU”** barulah setelah itu terdakwa membenturkan kepala terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di tembok rumah sehingga menyebabkan anak terdakwa terbangun dari tidurnya, dan saat itu terdakwa langsung membawa anak terdakwa keluar dari rumah untuk menuju sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan Nomor Polisi DR 6869 LM selanjutnya terdakwa Bersama anaknya sekitar pukul 15.30 Wita pergi meninggalkan rumahnya melewati gang rumahnya menuju ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Korban Lilis Sukmawati Alias Lilis meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No.:Sket/Ver/228/VI/2024/Rumkit tanggal 28 Juni 2024 yang di tanda tangani oleh Dr. dr. ARFI SYAMSUN, Sp.KF,M.Si.Med Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram dengan Kesimpulan:

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



1. Perkiraan waktu kematian berdasarkan lebam, kaku, dan pembusukan adalah enam jam sampai dengan dua belas jam dari waktu sebelum jenazah ditemukan (sekitar tanggal dua puluh bulan juni tahun duaribu dua puluh empat jam sebelas titik nol nol sampai jam tujuh belas titik nol nol waktu Indonesia bagian tengah)
2. Terdapat luka-luka bacok yang tersebar di kepala, leher, punggung, tangan, jari, akibat kekerasan tajam dengan deskripsi sebagai berikut:
 - a. Kepala: Terdapat tujuh luka bacok di kepala sisi kiri, dua luka bacok di kepala sisi kanan. Terdapat patah tulang tengkorak sebelah kiri berbentuk garis lurus tepi tidak rata (os. Parietal) dan terdapat dua patah tulang tengkorak bagian belakang (os. Oksipital). Terdapat perdarahan di bawah selaput keras otak.
 - b. Wajah: Terdapat satu luka bacok di pelipis kiri memanjang hingga telinga, satu luka bacok di dagu sisi kiri dan satu luka lecet tekan bentuk bulan sabit di dagu kiri.
 - c. Leher: Terdapat dua luka iris di leher bagian depan, satu luka bacok di leher bagian kiri, dan satu luka bacok di leher bagian belakang. Terdapat patah tulang leher.
 - d. Punggung: Terdapat tiga luka bacok di punggung sisi kiri atas dekat bahu dan satu luka bacok di punggung sisi kanan atas dekat bahu.
 - e. Tangan: Terdapat satu luka bacok pada tangan kanan, tiga luka bacok pada lengan bawah kanan, satu luka bacok pada ibu jari kanan, satu luka bacok pada jari tengah kanan, satu luka bacok pada jari manis kanan. Satu luka bacok pada tangan kiri, dua luka bacok pada punggung tangan kiri, satu luka bacok pada lengan bawah kiri, satu luka bacok pada ibu jari, satu luka bacok pada jari telunjuk dan jari termutilasi (mutilated), satu luka bacok pada jari tengah, satu luka bacok pada jari manis dan jari termutilasi (mutilated), satu luka bacok terbelah pada jari kelingking dengan posisi memanjang.
3. Terdapat luka lecet tekan di luka lecet tekan bentuk semilunar di dagu kiri, dengan disertai luka memar di sekitar luka, dengan ukuran nol koma lima sentimeter yang merupakan tanda pembekapan.
4. Terdapat tanda tanda kehabisan oksigen (asfiksia) yaitu pelebaran pembuluh darah di otak, darah encer dan berwarna gelap, kuku berwarna pucat keunguan

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



5. Terdapat tanda-tanda perdarahan berat (di atas dua ribu milimeter) yaitu organ tampak pucat, pembuluh darah besar tidak terisi darah.
6. Sebab kematian orang ini adalah luka bacok di kepala dan pergelangan tangan akibat kekerasan tajam yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah sehingga terjadi pendarahan berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) UU RI No, 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUHAELI Alias AMAQ YAN Bin HAJI MUHAMMAD ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa telah ada Penganiayaan yang menyebabkan korban Lilis Sukmawati meninggal dunia;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban Lilis Sukmawati tersebut yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 19.15 Wita, bertempat di Rumah korban LILIS SUKMAWATI beralamat di Dasan Ketangga, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa awal saksi mengetahui korban Lilis Sukmawati meninggal dunia pada saat itu saksi baru pulang memancing dan melihat sudah ada anak korban yang bernama DIRAYA FITRIANI SALSABILA, Umur 3 Tahun, sedang menangis di rumah kemudian saksi menelpon korban LILIS SUKMAWATI, namun Handpone hanya berdering tidak diangkat karena tidak diangkat sehabis itu saksi menelpon Handphone Terdakwa namun tidak aktif kemudian saksi menelpon SAPIRIN untuk menanyakan keberadaan korban LILIS SUKMAWATI pada saat itu SAPIRIN memberitahukan bahwa tidak mengetahui keberadaan korban LILIS SUKMAWATI namun saat itu SAPIRIN memberitahukan tadi suaminya

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



mendatangi rumah SAPIRIN untuk meminjam parang dan dari sanalah timbul kecurigaan saksi kalau ada sesuatu dengan korban LILIS SUKMAWATI kemudian saksi menyuruh SAPIRIN untuk memeriksa Rumah korban LILIS SUKMAWATI Als LILIS Bin SUHAELI sambil mengendarai Sepeda Motor menuju Rumah korban LILIS SUKMAWATI;

- Bahwa ketika saksi sampai di TKP, saksi sudah melihat masyarakat sudah ramai dan tidak sempat melihat kondisi korban dikarenakan saat itu saksi masih menunggu petugas Kepolisian untuk melakukan penanganan korban;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat berada di sekitar rumah korban saat itu yaitu SAPIRIN, NAZRI Alias JRI, INAQ, SAKYAH dan saksi tidak mengetahui orang lain lagi karena sudah ramai sekali;
- Bahwa hubungan korban dengan Terdakwa yaitu suami istri;
- Bahwa jarak tempat tinggal korban dengan saksi yaitu sekitar 500 meter;
- Bahwa korban bertempat tinggal dirumah tersebut yaitu bersama dengan Terdakwa dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana korban dibunuh, namun sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut menggunakan alat berupa Parang yang dipinjam oleh Terdakwa dari Sapiirin;
- Bahwa Saksi tidak sempat memperhatikan parang tersebut karena setelah saksi melihat mayat korban tergelatak bersimbah darah saksi langsung dibawa oleh orang yang tidak saksi kenal ke samping rumah korban;
- Bahwa Saksi mengetahui parang yang dipinjam oleh Terdakwa adalah parang milik SAPIRIN yaitu karena sebelum mayat korban ditemukan, saksi sempat diberitahukan oleh istri saksi, Terdakwa sempat meminjam parang di SAPIRIN selain itu juga pada saat saksi menelpon SAPIRIN, memberitahukan saksi, Terdakwa sempat meminjam parang miliknya;
- Bahwa menurut keterangan SAPIRIN, Terdakwa meminjam parang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wita, namun SAPIRIN tidak pernah memberitahukan saksi akan dipergunakan untuk apa parang yang dipinjam tersebut;
- Bahwa yang mendasari sehingga saksi mencurigai Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut yaitu karena DIRAYA

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANI SALSABILA dibawa oleh MUZAINIAH ke rumah saksi, pada saat saksi menelpon Terdakwa, tetapi tidak diangkat, dan saksi menelpon Terdakwa HPnya tidak aktif, SAPIRIN mengatakan ke saksi, Terdakwa sempat meminjam parang, kemudian pada saat berada di rumah korban, saksi melihat mayat korban bersimbah darah, dilantai dan dikasur ada ceceran darah, rumah dalam keadaan terkunci, Terdakwa tidak ada dirumah;

- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekitar pukul 19.30 Wita di rumah SAPIRIN, sedangkan terakhir saksi berkomunikasi melalui HP dengan korban pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 14.00 wita. saat itu saksi menelpon korban menyuruhnya datang ke rumah untuk makan, namun korban mengatakan mau istirahat, sedangkan saksi terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wita di rumah korban, namun saat itu saksi tidak pernah berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa kronologis awal mula saksi mengetahui pembunuhan tersebut terjadi yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 18.15 Wita setiba saksi di rumah, saksi melihat DIRAYA FITRIANI SALSABILA ada di rumah, dan Istri saksi memberitahukan MUZAINIAH (orang tua Terdakwa) datang mengantar DIRAYA FITRIANI SALSABILA, karena Terdakwa melepasnya di rumah Kabar, kemudian saksi menelpon korban kurang lebih 6 kali, namun tidak diangkat, dan menelpon Terdakwa namun HP tidak aktif, kemudian saksi menelpon SAPIRIN, untuk menanyakan keberadaan korban, saat itu SAPIRIN mengatakan tidak mengetahui, dan SAPIRIN mengatakan Terdakwa, sempat datang ke rumahnya meminjam parang, karena merasa khawatir, saksi menyuruh SAPIRIN merusak pintu rumahnya, dan menyuruh istri saksi pergi mencari korban ke rumahnya, dan saksi sampaikan akan menyusul, karena mau pinjam linggis untuk merusak pintu, kemudian dengan menggunakan sepeda motor, SURIAH bersama DIRAYA FITRIANI SALSABILA pergi berangkat duluan ke rumah korban, sedangkan saksi pergi meminjam linggis ke rumah saudara saksi, karena saudara saksi tidak ada dirumah saksi langsung menyusul istri saksi, setiba di rumah korban, saksi melihat di luar rumah korban, orang

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkerumun dan mendengar orang – orang mengatakan sudah mati, dan melihat istri saksi menangis histeris sambil berteriak memanggil korban, kemudian saksi mendekat ke pintu, dan melihat mayat korban tergeletak bersimbah darah, pada saat saksi hendak masuk saksi dilarang oleh orang – orang tersebut karena masih menunggu pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi melihat mayat korban dari jarak sekitar 4 meter, dan posisi mayat korban tergeletak menghadap ke atas dengan kondisi bersimbah darah, dilantai dan kasur ada ceceran darah, namun saksi tidak memperhatikan apakah ada atau tidak luka di tubuh korban karena saksi lemas dan langsung dibawa oleh orang – orang ke samping rumah;
- Bahwa situasi di sekitar rumah korban setelah terjadi pembunuhan tersebut yaitu orang – orang berkerumun di luar rumah, saat itu istri saksi menangis dan berteriak memanggil korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa setelah melihat mayat korban tersebut;
- Bahwa tindakan saksi setelah melihat mayat korban bersimbah darah tersebut yaitu saksi melaporkan kejadian penemuan mayat korban ke Polres Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan sehari – hari korban dengan Terdakwa, karena selama ini korban dan Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangganya ke saksi, yang saksi ketahui pada saat Terdakwa masih tinggal bersama saksi, banyak orang yang pernah datang ke rumah saksi menagih hutang, dan pernah ada orang yang sampai merusak gerbang pintu saksi, selain itu juga Terdakwa sering berhutang di keluarga saksi tanpa sepengetahuan saksi dan istri saksi, dan hal tersebut membuat saksi malu dan marah, dan saksi pernah mengusir dan menyuruh Terdakwa pergi dari rumah tersebut, namun Terdakwa tidak mau pergi, dan informasi lain yang saksi dapatkan dari istri saksi, korban sering marah ke Terdakwa karena Terdakwa menggadai sepeda motor PCX, dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor orang yang digadai ke saksi, dan sepeda motor tersebut saksi berikan korban untuk di gunakan sehari – hari, namun sepeda motor tersebut saat ini digadai oleh Terdakwa ke orang lain;
- Bahwa korban menikah dengan Terdakwa yaitu sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa permasalahan didalam rumah tangganya korban dengan Terdakwa yaitu bahwa banyak orang yang datang ke rumah korban menagih Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Terdakwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut supaya Terdakwa tidak berhutang lagi karena malu sama tetangga;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa orang yang datang menagih hutang hanya sebagian;
 - Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;
2. Saksi **SAPIRIN Alias AMAQ EMA Bin MARIHIN (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa telah ada pembunuhan terhadap korban Lilis Sukmawati;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti yang melakukan penganiayaan atau pembunuhan terhadap korban Lilis Sukmawati tersebut, tetapi sebelum saksi menemukan korban tersebut meninggal dunia di rumahnya tersebut, bahwa Terdakwa sempat mendatangi saksi ke rumah untuk meminjam 1 (satu) buah parang dan parang yang saksi temukan di samping mayat korban tersebut adalah parang milik saksi yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tersebut meminjam 1 (satu) buah parang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar Pukul 14.30 wita bertempat di rumah saksi yang berada di Dasan Ketangga RT 04, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa digunakan untuk apa parang tersebut, karena saksi langsung memberikan 1 (satu) buah parang tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa datang sendiri menemui saksi pada waktu meminjam 1 (satu) buah parang tersebut;
 - Bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) buah parang tersebut yaitu dengan Pajang + 30 cm, warna coklat dan bilah terbuat dari plastik dengan warna merah tanpa di lengkapi dengan sarung;

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan gagang plastik wama merah dengan panjang 55 Cm yang ditunjukkan di depan persidangan yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tersebut tidak pernah meminjam 1 (satu) buah parang kepada saksi tersebut karena baru pertama kalai;
- Bahwa Saksi menemukan korban meninggal dunia di rumahnya yang berada di Dasan Ketangga, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2020 sekitar Pukul 19 15 Wita;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat berada di sekitar rumah korban saat itu yaitu NAZRI Alias JRI, SURIAH, SAKYAH dan saksi tidak mengetahui orang lain lagi karena sudah ramai sekali;
- Bahwa awal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar 114.30 wita saksi di telpon oleh ibu korban atas nama SURIAH yang menanyakan kepada saksi keberadaan korban, apakah ada atau tidak di rumah saksi, dan saat itu saksi menyampaikan ke saudari SURIAH bahwa korban tidak ada di rumah saksi, hanya saja tadi pagi sekitar Pukul 09. 00 wita sampai pukul 12.00 wita korban sempat datang ke rumah saksi bersama dengan anaknya atas nama DIRAYA FITRIANI SALSABILA, umur 3 tahun, dan saksi juga memberitahukan SURIAH, sepulang korban dari rumah, sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa sempat datang ke rumah saksi meminjam 1 (satu) buah parang, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pukul 19.00 wita saksi ditelapon oleh bapak korban atas nama SUHAELI melalui via handphone yang meminta tolong kepada saksi untuk mencari dan mengecek korban di rumahnya dan menyuruh saksi merusak pintu rumahnya, karena saat itu bapak SUHAELI mengkwatirkan keadaan dari saudari korban yang tidak dapat dihubungi melalui via telapon dan dirinya juga sempat di ceritakan oleh istrinya atas nama SURIAH bahwa sebelumnya Terdakwa sempat meminjam 1 (satu) buah parang kepada saksi, setelah ditelpon SUHAELI,sekitar Pukul 19.15 wita, saksi langsung mendatangi rumah korban dengan berjalan kaki, dan dalam perjalanan menuju rumah korban, saksi bertemu dengan SAK'YAH Als INAQ HUSNUL HOTIMAH, dan memberitahukan saksi disuruh oleh SUHAELI ke rumahnya dan disuruh merusak pintunya, setelah itu saksi melanjutkan perjalanan, dan SAK'YAH Als

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



INAQ HUSNUL HOTIMAH mengikuti saksi dari belakang, setiba di rumah korban, saksi mengecek pintu rumah, namun pintu terkunci, kemudian saksi mencoba menelpon korban namun tidak diangkat, selang bebera lama kemudian ibu korban (SURIAH) menyuruh saksi untuk mendobrak pintuk rumah korban yang tekunci tersebut, sehingga saat itu saksi langsung memanggil dan meminta tolong ke misan korban yang bernama NAZRI Alias JRI yang merupakan misan korban, untuk membantu saksi membuka secara paksa pintu rumah tersebut setelah itu kemudian NAZRI Alias JRI mencungkil pintu rumah korban yang terkunci menggunakan 1 (satu) linggis kecil, dan setelah pintu terbuka saksi melihat secara langsung korban dalam keadaan tergelatak di bawah kasur dengan bersimbah darah dan sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan saat itu juga ibu dari korban atas nama SURIAH langsung berteriak histeris dan mengundang kerumanan warga untuk datang ke lokasi, dan saat itu saksi menjaga di depan pintu rumah korban agar tidak ada masyarakat yang masuk dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian ke lokasi tersebut;

- Bahwa ketika saksi sampai di TKP, saksi melihat korban dalam keadaan tidur terlentang dengan tidak menggunakan pakaian bagian bawah, dan dalam kondisi badan sudah bersimbah darah, banyak darah berceceran di dekat tubuh korban, serta korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan terdapat 1 (satu) buah parang di samping tubuh korban;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa tersebut adalah pada saat meminjam 1 (satu) buah parang kepada saksi pada hari hari kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wita;
- Bahwa pada saat ibu dari korban atas nama SURIAH berteriak histeris dan mengundang kerumunan warga untuk datang ke lokasi saksi langsung berjaga di depan pintu rumah agar tidak ada masyarakat yang masuk ke dalam dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terjadi pembunuhan terhadap korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah korban memiliki permasalahan dengan Terdakwa atau dengan orang lain;

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan korban tersebut sekitar 100 (seratus) meter;
 - Bahwa korban bertempat tinggal di rumahnya tersebut bersama dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang anaknya;
 - Bahwa Saksi melihat korban dengan jelas dalam keadaan tidur terlentang dengan tidak menggunakan pakaian bagian bawah, dan dalam kondisi badan sudah bersimbah darah, banyak darah berceceran di dekat tubuh korban yang dilantai dan kasur/springbed;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat korban dan Terdakwa cekkoc/berkelahi sebelum terjadi pembunuhan tersebut;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
3. Saksi **NAJRI Alias JRI Bin SRIPUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa telah ada pembunuhan terhadap korban Lilis Sukmawati;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban, karena pada kejadian saksi sedang berada di rumah, namun saksi mencurigai yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadi pembunuhan terhadap korban tersebut yaitu karena SAPIRIN, SURIAH, SAKYAH datang ke rumah saksi meminjam linggis untuk digunakan merusak pintu rumah korban, setelah pintu dirusak saksi SAPIRIN dan SURIAH yang pertama menemukan mayat korban dengan kondisi terdapat luka dan bersimbah darah;
 - Bahwa awalnya saksi menemukan mayat korban adalah sekitar pukul 07.00 wita saksi tidur dikamar sampai pukul 12. 00 wita, setelah bangun kemudian saksi sholat dan setelah itu saksi kembali ke kamar, sampai pukul 16.00 wita, kemudian saksi keluar kamar dan mencuci baju serta memberi makan burung setelah itu saksi kembali ke kamar, kemudian pukul 19.00 wita, SAPIRIN SAKYAH datang ke rumah saksi mencari linggis, untuk mencongkel pintu rumah korban, karena korban tidak bisa dihubungi, dan SAPIRIN khawatir nanti terjadi apa-apa karena sebelumnya Terdakwa sudah pinjam parang, kemudian saksi mengambil linggis kecil, dan langsung keluar rumah, pada saat diluar datang SURIAH dan menanyakan kenapa pintu belum dirusak, tidak berselang

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



saksi bersama dengan SAPIRIN dan SURIAH menuju ke rumah korban sedangkan SAKYAH menunggu di teras rumah saksi sambil menjaga DIRAYA FITRIANI SALSABILA, setiba di rumah korban, rumah dalam keadaan gelap, dan pintu rumah terkunci dari luar, kemudian saksi naik dan mencongkel grendel pintu sampai terlepas, setelah terlepas saksi menyuruh SAPIRIN menyalakan seter HP miliknya dan menyuruhnya membuka pintu, setelah pintu dibuka, saksi melihat mayat korban tergeletak dan secara spontan SURIAH langsung berteriak memanggil korban, kemudian dengan diterangi cahaya senter HP, saksi dan SAPIRIN masuk ke dalam rumah, dan melihat mayat korban tergeletak dan kain yang digunakan korban, terangkat sampai pinggang, dan kondisi mayat korban ada luka di pergelangan tangan, darah berceceran di kasur dan dilantai serta parang di dekat mayat korban, melihat hal tersebut saksi melarang SAPIRIN menyentuh apapun dan menyuruhnya keluar dari rumah tersebut, setelah saksi keluar rumah saksi menyuruh SAKYAH membawa DIRAYA FITRIANI SALSABILA pergi karena saksi khawatir DIRAYA FITRIANI SALSABILA kaget mendengar SURIAH yang berteriak;

- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah milik SURIAH dan SUHAELI yang merupakan tanah warisan dari SURIAH, setelah menikah dengan SUHAELI kemudian dilokasi tanah tersebut dibangun rumah, karena rumah tidak ada yang tempati. SURIAH menyuruh korban dan Terdakwa menempati rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan korban meninggal dunia, namun melihat kondisi korban yang luka dipergelangan tangan, ada darah berceceran di lantai dan dikasur, serta ada parang di dekat mayat korban, perkiraan saksi korban dianiaya sampai meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa korban dibunuh, namun melihat kondisi mayat korban yang luka, darah berceceran dan terdapat parang, perkiraan saksi korban dianiaya dengan menggunakan parang yang ada di dekat korban;
- Bahwa ketika saksi sampai di TKP, saksi melihat korban dalam keadaan tidur terlentang dengan tidak menggunakan pakaian bagian bawah, dan

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



dalam kondisi badan sudah bersimbah darah, banyak darah berceceran di dekat tubuh korban, serta korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan terdapat 1 (satu) buah parang di samping tubuh korban;

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa karena pada saat saksi datang kondisi rumah terkunci, kondisi korban ada luka, dan darah di kasur dan dilantai serta ada parang didekat korban, sedangkan Terdakwa tidak ada dirumahnya, dan informasi dari SAPIRIN, sebelumnya Terdakwa meminjam parang, atas dasar itulah saksi mencurigai yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa;
- Bahwa parang yang ada didekat korban tersebut adalah milik SAPIRIN, yang dipinjam oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengetahui parang yang ada didekat korban adalah parang milik SAPIRIN yang dipinjam oleh Terdakwa, karena pada saat SAPIRIN datang ke rumah meminjam linggis, SAPIRIN memberitahukan saksi, sebelumnya Terdakwa sempat meminjam parang miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa meminjam parang tersebut di SAPIRIN;
- Bahwa Saksi hanya menyuruh SAPIRIN menyalakan lampu dan melarangnya memegang apapun, dan saat itu saksi mengambil kain yang ada samping mayat korban, dan menutup kemaluan korban dengan kain tersebut, setelah itu saksi langsung keluar mendatangi SAKYAH dan menyuruhnya pergi menjauh membawa DIRAYA FITRIANI SALSABILA;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan rumah korban yaitu sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa pada saat pertama kali saksi datang, situasi di rumah korban sepi, lampu mati, pada saat saksi akan masuk, pintu dalam keadaan terkunci dari luar. setelah pintu berhasil saksi buka dan masuk ke dalam, sedangkan kondisi di dalam rumah saat itu saksi tidak perhatikan karena pandangan saksi hanya tertuju ke mayat korban, darah dan parang yang ada di dekat mayat korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan ruman tangga korban dan Terdakwa sehari-hari karena saksi jarang bertemu dengan korban dan Terdakwa, saksi hanya pernah mendengar cerita dari

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



SAPIRIN bahwa Terdakwa pernah menggadaikan motor milik mertuanya (SUHAELI), tanpa seijin dan sepengetahuan korban, dan hal tersebut membuat korban marah;

- Bahwa korban dan Terdakwa pernah menceritakan saksi permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa korban dan Terdakwa pagi harinya berangkat ke kantor, setelah pulang kantor korban dan Terdakwa sering keluar main ke rumah orang tuanya dan ke rumah SAPIRIN, sedangkan dilingkungan sekitar tempat tinggal sepengetahuan saksi korban dan Terdakwa jarang bergaul dengan warga sekitar;
- Bahwa Saksi melihat korban dengan jelas dalam keadaan tidur terlentang dengan tidak menggunakan pakaian bagian bawah, dan dalam kondisi badan sudah bersimbah darah, banyak darah berceceran di dekat tubuh korban yang dilantai dan kasur/springbed;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat korban dan Terdakwa cekcok/berkelahi sebelum terjadi pembunuhan tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **SURIAH Alias IBU LILIS Bin JUMAIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa telah ada pembunuhan terhadap korban Lilis Sukmawati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban, karena pada kejadian saksi sedang berada di rumah, namun saksi mencurigai yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pembunuhan terhadap korban tersebut yaitu berawal sewaktu saksi sedang berada di rumah, datang ibunya Terdakwa yang bernama MUZAINIAH membawa dan menyerahkan DIRAYA FITRIANI SALSABILA ke rumah, dan menanyakan keberadaan korban, kemudian saksi mencari korban ke rumahnya dan ke rumah keluarga yang lain namun saksi tidak bertemu, kemudian saksi kembali ke rumah korban bersama dengan NAZRI Alias JRI, SAPIRIN, NAZRI Alias JRI dan SUKYAH, karena pintu rumah terkunci NAZRI Alias JRI dan SAPIRIN, NAZRI Alias JRI, merusak pintu rumah setelah pintu terbuka saksi melihat mayat korban tergelak bersimbah darah melihat

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	HA 1	HA 2



luka di tangan sebelah kiri, dan didekat mayat korban, ada parang dari sanalah awal mula saksi mengetahui korban meninggal dunia diduga karena dianiaya;

- Bahwa awalnya terjadi pembunuhan tersebut terjadi yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 Wita MUZAINIAH datang bersama dengan satu orang perempuan yang tidak saksi kenal datang ke rumah membawa DIRAYA FITRIANI SALSABILA dalam keadaan menangis, dan MUZAINIAH memberitahukan, Terdakwa yang membawa DIRAYA FITRIANI SALSABILA ke kabar, dan menayakan dimana korban serta ada permasalahan apa, namun saksi mengatakan tidak tahu, kemudian saksi menelpon korban kurang lebih 5 kali, namun HP tidak diangkat, dan menelpon Terdakwa 2 kali namun HP tidak aktif, setelah MUZAINIAH pulang saksi bersama dengan DIRAYA FITRIANI SALSABILA pergi ke rumah korban, dengan menggunakan sepeda motor, setiba di rumah korban, saksi memanggil korban berkali-kali, namun tidak ada yang menjawab, kemudian saksi pergi mencari LILIS SUKMAWATI ke rumah SAKYAH, namun saksi tidak bertemu, dan informasi dari SAKYAH, sebelumnya korban pernah datang pagi harinya, kemudian, saksi pergi mencari korban ke rumah SAPIRIN, namun tidak ada, dan SAPIRIN mengatakan korban pernah datang pagi, dan Terdakwa sempat datang meminjam parang, kemudian saksi mencari korban ke rumah keluarga lainnya namun saksi tidak menemukan korban, kemudian saksi kembali lagi ke rumah korban, setiba di rumah korban saksi memanggil korban berkali – kali namun tidak ada yang menjawab, setelah itu saksi pulang, Sekitar pukul 18.15 Wita pada saat SUHAELI datang, saksi memberitahukan DIRAYA FITRIANI SALSABILA diantar oleh MUZAINIAH, dan memberitahukan saksi sudah menelpon korban namun HP nya tidak diangkat, kemudian SUHAELI menelpon SAPIRIN menayakan keberadaan korban, sambil menelpon saksi memberitahukan Terdakwa sempat meminjam parang di SAPIRIN, kemudian suami saksi menyuruh saksi pergi mencari korban ke rumahnya dan menyuruh saksi merusak pintu rumah, dan sebentar akan menyusul, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor saksi bersama DIRAYA FITRIANI SALSABILA pergi dan setiba di rumah korban, saksi bertemu dengan SAKYAH dan SAPIRIN, dan saat itu saksi

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



menyuruh SAPIRIN merusak pintu rumah, kemudian SAPIRIN memanggil NAZRI Als JRI, setelah itu NAZRI Als JRI keluar membawa cukit, saksi, SAPIRIN NAZRI Als JRI menuju ke rumah korban, sedangkan SAKYAH memegang DIRAYA FITRIANI SALSABILA menunggu di atas, setelah SAPIRIN dan NAZRI Als JRI merusak pintu kemudian saksi mendekat ke pintu dan dengan penerangan cahaya HP milik SAPIRIN saksi melihat mayat korban tergeletak bersimbah darah, melihat kondisi tersebut saksi langsung berteriak histeris memanggil nama korban sampai orang – orang yang ada di sekitar rumah berdatangan;

- Bahwa Terdakwa adalah suami dari korban dan Terdakwa adalah menantu saksi;
- Bahwa korban dan Terdakwa menikah sekitar tahun 2020, dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan umur 3 tahun yang bernama DIRAYA FITRIANI SALSABILA;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah Terdakwa karena DIRAYA FITRIANI SALSABILA diantar ke Kabar oleh Terdakwa kemudian dibawa oleh MUZAINIAH ke rumah saksi dengan kondisi menangis, pada saat saksi menelpon korban, HP berdering namun tidak diangkat, saksi menelpon Terdakwa HP nya tidak aktif, kemudian saksi datang ke rumah SAPIRIN, dan SAPIRIN, memberitahukan saksi, Terdakwa sempat meminjam parang, kemudian pada saat berada di rumah korban, saksi melihat mayat korban bersimbah darah, didekat mayat korban ada parang, dan melihat ada luka dipegelangan tangan kiri, dilantai dan dikasur ada ceceran darah, sedangkan Terdakwa tidak ada dirumah;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, perkiraan saksi kejadiannya antara sekitar pukul 15.00 Wita sampai pukul 15.30 Wita bertempat tempat di Dasan Ketangga, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah milik saksi dan suami, tanah tersebut adalah tanah warisan saksi, pada tahun 2022 saksi dan suami saksi membangun rumah. setelah jadi saksi menyuruh korban dan Terdakwa menempati rumah tersebut;

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban bertempat tinggal di rumah tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa korban dianiaya, namun melihat kondisi mayat korban bersimbah darah, ada luka dipergelangan tangan, ada parang di dekat mayat korban dan darah berceceran dilantai dan dikasur, perkiraan saksi korban dianiaya dengan menggunakan parang yang dipinjam oleh Terdakwa dari SAPIRIN;
- Bahwa pemilik parang yang ada di dekat mayat korban tersebut yaitu SAPIRIN;
- Bahwa Saksi mengetahui parang yang ada di dekat mayat korban tersebut adalah parang milik SAPIRIN yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu karena pada saat saksi datang ke rumah SAPIRIN mencari korban, SAPIRIN memberitahukan Terdakwa sempat meminjam parang miliknya, kemudian pada saat melihat parang di dekat mayat korban, SAPIRIN mengatakan ini parang yang dipinjam Terdakwa, darisanalah saksi mengetahui kalau parang yang ada di dekat mayat korban tersebut adalah parang milik SAPIRIN;
- Bahwa Terdakwa meminjam parang tersebut dari SAPIRIN yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wita, dan parang tersebut dipinjam oleh Terdakwa digunakan untuk memotong daging kurban;
- Bahwa ketika saksi sampai di TKP, saksi melihat lampu mati, dan pintu rumah terkunci, dan saksi melihat mayat korban tergeletak bersimbah darah, dan dipergelangan tangan kiri ada luka dan di kasur dan dilantai ada ceceran serta melihat ada parang di dekat mayat korban;
- Bahwa Saksi melihat mayat korban pada waktu itu yaitu jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa tidak ada Terdakwa disana pada waktu saksi datang ke rumah korban tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat mayat korban, badan saksi lemas dan langsung duduk di depan rumah korban sambil menangis;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban dan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar 08.03 Wita, pada saat saksi datang ke rumah korban, sedangkan terakhir saksi berkomunikasi

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



melalui HP dengan korban pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 wita, saat itu saksi korban menelpon saksi untuk meminta sayur, dan saksi menyuruh korban datang ke rumah, dan korban mengatakan nanti akan datang, namun korban tidak ada datang ke rumah, sedangkan dengan Terdakwa saksi terakhir bertemu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 wita pada saat datang ke rumah saksi menjemput DIRAYA FITRIANI SALSABILA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan sehari – hari korban dan Terdakwa, namun korban sering menceritakan bosan dengan Terdakwa karena uang hasil kerjanya, habis untuk melunasi Terdakwa hutangnya, selain itu, sekitar awal bulan Juni 2024, korban menceritakan saksi Terdakwa yang sering menggadai sepeda motor PCX, karena sepeda motor PCK tersebut adalah sepeda motor orang yang digadai ke suami saksi, kemudian sepeda motor tersebut diberikan ke korban, untuk digunakan sehari – hari, namun oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut digadai dan belum ditebus;
- Bahwa Saksi melihat korban dengan jelas dalam keadaan tidur terlentang dengan tidak menggunakan pakaian bagian bawah, dan dalam kondisi badan sudah bersimbah darah, banyak darah berceceran di dekat tubuh korban yang dilantai dan kasur/springbed;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi **JUPRIADI Alias JUP Bin (Alm) SADLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa telah ada pembunuhan terhadap korban Lilis Sukmawati dan karena sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat rumah tempat tinggal saksi yang terletak di Batu Lisung RT/RW 000/000, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi meminjam sepeda motor tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 Wita, tiba-tiba Terdakwa datang sendiri ke tempat saksi bekerja di Dusun Batu Lisung Desa, Lepak, dan saat itu Terdakwa, mengatakan ke saksi besok hari Kamis saksi akan kembalikan uang dan berkas yang sudah saksi berikan sebelumnya, dan saat itu saksi mengatakan ke Terdakwa agar diselesaikan karena tidak enak dengan keluarga, setelah itu Terdakwa langsung pergi, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar 13.40 wita saksi ditelpon oleh Terdakwa dan memberitahukan saksi, dia sudah di rumah saksi, karena saksi mengira Terdakwa sudah membawa uang kemudian saksi langsung pulang, setiba di rumah saksi bertemu dengan Terdakwa, yang datang tanpa menggunakan sepeda motor, dan setelah bertemu, Terdakwa mengatakan ke saksi, dia belum bawa uang, mendengar Terdakwa tidak membawa uang saat itu saksi sempat marah, karena saksi meninggalkan pekerjaan saksi, kemudian Terdakwa mengatakan dia akan gadai sepeda motor PCX miliknya, dan mau meminjam sepeda motor saksi untuk mau mengambil uang, dan Terdakwa juga mengatakan sepeda motor saksi yang dipinjam tersebut, jadi alasannya di istri kalau sepeda motor miliknya rusak dan ada di bengkel, karena Terdakwa mengatakan mau ambil uang sehingga saksi mau meminjamkan Terdakwa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor saksi pada waktu itu yaitu untuk digunakan pulang mengambil uang di rumah tempat tinggalnya dan ada alasan yang akan disampaikan kepada istrinya nanti saat pulang kerumah bahwa sepeda motor miliknya rusak dan masuk bengkel sehingga meminjam sepeda motor dari saksi;
- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu sepeda motor merk yamaha MIO J dengan Nomor Polisi DR 6869 LM Warna Putih. Nomor Rangka MH354P00CDJ744821 Nomor Mesin 54P-744981;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J Wama Putih Nomor Polisi DR 6869 LM Nomor Rangka MH354P00CDJ744821 Nomor Mesin 54P-744981 yang ditunjukkan di depan persidangan yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa alasan saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa yaitu Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi yang saksi berikan kepada dirinya dengan jumlah Rp12.350.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki uang sebesar Rp. 12.350.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut yaitu merupakan biaya yang saksi keluarkan dan saksi berikan kepada Terdakwa untuk berangkat menuju Negara Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tetapi sampai dengan saat sekarang ini tidak jadi berangkat untuk untuk biaya pembuatan pasport 3 orang keluarga saksi;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah tempat tinggal saksi menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu sekitar pukul 14.15 Wita dengan maksud mengambilkan uang untuk diberikan kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemanakah tujuan Terdakwa setelah menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu sekitar 3 (tiga) jam;
- Bahwa sepeda motor milik saksi dikembalikan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 17.15 Wita bertempat dirumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut saksi mengucapkan perkataan “MBE KEPENG NU (MANA UANG ITU)” kemudian dijawab oleh Terdakwa “NE TAOK TE NGERAOS JULUK (DISINI TEMPAT KITA BERBICARA)” selanjutnya Terdakwa bercerita “WAH KU TEBOK SENINE (SAKSI SUDAH PARANGIN/MEBUNUH ISTRI SAKSI)” “SAKIT ANGEN SENGAG WAH LIMA TAHUN KU MERARIQ TEPARAN JARI PENYUSAH DOANG (SAKIT HATI KARENA SUDAH LIMA TAHUN MENIKAH SAKSI DITUDUH JADI ORANG YANG MENYUSAHKAN SAJA)” kemudian saksi mengucapkan “AKU NDEQ TAOK MENTIE TIE, KAMU WAH BEJANJI JELO NI HARUS SELESE (SAKSI TIDAK TAHU YANG BEGITUAN, KAMU SUDAH BERJANJI HARI INI HARUS SELESAI) selanjutnya tidak ada pembahasan yang lain hanya bercerita pengalaman waktu menjadi Tenaga Kerja di Negara Malaysia;

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa awalnya saksi tidak percaya dengan ucapan dari Terdakwa pada saat itu karena saksi hanya berpegang dengan janjinya yang akan mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp12.350.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadi pembunuhan terhadap korban tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wita setelah saksi dihubungi melalui handphone oleh teman saksi yang mengenalkan saksi dengan Terdakwa yang berkerja di Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur yang saat itu mengatakan Terdakwa sudah membunuh istrinya ada beritanya di Hai Lotim;
 - Bahwa Saksi hanya tahu nama panggilannya saja yaitu LILIS istri Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada bercak darah dibaju milik Terdakwa pada waktu mengembalikan sepeda motor milik saudara tersebut;
 - Bahwa sama baju yang digunakan oleh Terdakwa pada waktu meminjam dan mengembalikan sepeda motor saksi tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Baju Kaos Wama Merah Bertuliskan POM SATIVA Persatuan Olahraga Mahasiswa Sativa, dan 1 (satu) Celana Panjang Wama Hitam Merk GLORY "BE AWESOME TODAY" serta 1 (satu) Jaket Warna Hijau Merk THE LICK yang ditunjukkan di depan persidangan yang digunakan oleh Terdakwa tersebut;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah bilang membunuh istri Terdakwa hanya pukul pakai parang pada bagian belakang;
 - Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;
6. Saksi **ROHMI Alias IBU FATHURROHMAN Bin AMAQ SURIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa telah ditemukannya mayat korban Lilis Sukmawati yang meninggal karena telah dianiaya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban, karena pada kejadian saksi sedang berada di lokasi, namun setelah saksi melihat mayat korban, selang 5 menti kemudian

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- saksi mendengar informasi dari orang-orang yang ramai yang ada disekitar rumah korban, yang membunuh korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal dunia berawal sewaktu saksi sedang berada di rumah, saksi mendengar ibunya korban yang bernama SURIAH menangis berteriak histeris memanggil-manggil anaknya (korban) mendengar teriakan tersebut, saksi langsung mendatangi rumah korban, dan pada saat berada di depan pintu rumah korban, saksi melihat mayat korban tergeletak bersimbah darah;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan korban dan Terdakwa menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan umur 3 tahun yang bernama DIRAYA FITRIANI SALSABILA;
 - Bahwa pembunuhan tersebut terjadi yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, namun saksi tidak mengetahui waktu kejadian, tempat kejadian pembunuhan di rumah korban di Dasan Ketangga, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa korban dibunuh;
 - Bahwa kronologis terjadi pembunuhan tersebut yaitu terjadi awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 dari pukul 08.00 wita sampai sampai pukul 12.30 wita saksi bersih – bersih rumah dan memasak, kemudian saksi sholat Zohor, kemudian sekitar pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 14.00 wita, saksi duduk di depan rumah bersama dengan tetangga, setelah itu saksi langsung istirahat dikamar sampai pukul 14.30 Wita, setelah itu sekitar pukul 15.00 wita, saksi pergi mengantar anak saksi yang bernama YUSRON AL HIFZI umur 10 tahun, dan kembali ke rumah, sampai di rumah saksi beberapa menit kemudian saksi pergi membeli racun tanaman padi dan langsung pergi ke sawah, sekitar pukul 18.30 wita, dan sholat magrib, dan duduk di teras, dan tidak lama berselang saksi mendengar teriakan SURIAH, dari arah rumah korban, mendengar teriakan tersebut saksi langsung bergegas berjalan ke rumah korban, dan bertemu dengan SAKYAH yang sedang menggendong DIRAYA FITRIANI SALSABILA setiba di depan rumah korban, saksi melihat SURIAH duduk menangis memanggil anaknya, dan melihat SAPIRIN, dan NAZRI Als JRI berdiri di depan pintu rumah korban, dan saat itu saksi menanyakan ada apa namun tidak ada yang menjawab,

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



kemudian saksi mendekat ke pintu rumah korban, dan dengan penerangan senter HP SAPIRIN, saksi melihat mayat korban tergeletak bersimbah darah, darisanalah awal mula saksi mengetahui korban meninggal dunia diduga karena dianiaya;

- Bahwa jarak saksi melihat mayat korban yaitu sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa ketika saksi sampai di TKP, saksi melihat korban bersimbah darah dan dikasur serta dilantai ada darah berceceran;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan bangunan rumah korban tersebut yaitu sekitar 10 meter, sedangkan jarak antara bangunan rumah korban dengan tembok pembatas rumah saksi dengan bangunan rumah korban berjarak kurang lebih 30 cm, posisi rumah saksi berada di belakang rumah korban;
- Bahwa saksi tidak pernah ada mendengar teriakan, namun sekitar pukul 15.00 wita pada saat saksi sedang duduk di teras, saksi diberitahukan oleh anak YUSRON AL HIFZI ada orang berkelahi tadi sambil menunjuk ke arah rumah korban, dan anak YUSRON AL HIFZI mendengar ada suara TUK TUK,TUK, dan mendengar seseorang mengatakan ndak – ndak – ndak (jangan – jangan jangan), di dalam rumah tersebut, mendengar pemberitahuan YUSRON AL HIFZI saksi langsung berdiri sambil menoleh ke arah rumah korban, namun saat itu sepi;
- Bahwa yang dilakukan oleh anak YUSRON AL HIFZI pada saat mendengar ada suara tersebut yaitu layangan sendirian di depan rumah dengan jarak antara tempat anak YUSRON AL HIFZI membuat layang dengan rumah korban yaitu sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga korban dan Terdakwa karena saksi jarang bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan korban dan Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu di depan rumah saksi pada saat acara zikran 100 hari meninggalnya neneknya korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan gagang plastik wama merah dengan panjang 55 Cm yang ditunjukkan di depan persidangan yang berada disamping korban tersebut karena setelah saksi melihat mayat korban saksi langsung pulang;

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diceritakan oleh anak YUSRON AL HIFZI bahwa suara TUK TUK,TUK, dan mendengar seseorang mengatakan ndak – ndak – ndak (jangan – jangan jangan), di dalam korban tersebut yaitu sekitar pukul 14:30 Wita sebelum saksi pergi mengantar anak YUSRON AL HIFZI pergi mengaji;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah anak YUSRON AL HIFZI menceritakan saudari bahwa ada suara TUK TUK,TUK, dan mendengar seseorang mengatakan ndak – ndak – ndak (jangan – jangan jangan), di dalam korban tersebut yaitu saksi langsung berdiri sambil menoleh ke arah rumah korban, namun saat itu sepi;
 - Bahwa Saksi datang ke rumah korban tersebut yaitu sekitar selesai sholat magrib;
 - Bahwa sebelum terjadi pembunuhan tersebut saksi tidak pernah mendengar bahwa korban sakit;
 - Bahwa yang saksi lakukan pada saat saksi dikasih tahu oleh anak YUSRON AL HIFZI bahwa ada suara TUK TUK,TUK, dan mendengar seseorang mengatakan ndak – ndak – ndak (jangan – jangan jangan), di dalam korban tersebut yaitu baru bangun tidur dan jarak saksi dengan tempat tinggal korban sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa tidak ada saksi melihat/mendengar suara korban dan Terdakwa bertengkar sebelum terjadi pembunuhan tersebut;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;
7. Anak **YUSRON AL HIFZI Bin MUHAMAT**, tidak dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang Anak saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa telah terjadi pembunuhan yang dialami oleh korban Lilis Sukmawati;
 - Bahwa Anak saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban, namun cerita yang Anak saksi dapatkan dari ibu Anak saksi sekembali dari rumah korban yang membunuh korban yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Anak saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut terjadi yaitu awalnya Anak saksi sedang sedang berada di rumah, Anak saksi mendengar suara orang berteriak, kemudian Anak saksi dan ibu Anak saksi yang bernama ROHMI mendatangi sumber suara yang berasal dari

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat rumah korban, dan Anak saksi melihat ibu dari korban yang bernama SURIAH di depan rumah korban menangis dan berteriak, selain itu juga Anak saksi melihat NAZRI Als JRI dan SAPIRIN Als AMAQ EMA sedang berdiri di depan rumah korban, karena takut, Anak saksi langsung pulang, dan tidak lama berselang ibu Anak saksi datang memberitahukan korban meninggal dianiaya oleh Terdakwa;

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, namun Anak saksi tidak mengetahui pukul berapa bertempat di rumah korban yang di Dasan Ketangga, Kelurahan Kembang Sari Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa terjadi pembunuhan tersebut;
- Bahwa kronologis Anak saksi mengetahui bahwa anak saksi pernah mendengar suara orang berteriak di rumah korban tersebut, dimana awalnya pada Kamis tanggal 20 Juni 2024, yaitu pada pukul 07 00 wita, Anak saksi pergi sekolah dan pulang sekolah sekitar pukul 12,00, setelah Anak saksi makan, Anak saksi langsung membuat layangan sendirian di dapur yang terletak berada depan rumah Anak saksi, sekitar pukul 15.00 wita, Anak saksi mendengar ada suara TUK TUK,TUK, dan mendengar suara perempuan yang mengatakan NDAK – NDAK – NDAK (jangan – jangan jangan), yang berasal dari dalam rumah korban, dan pada saat ibu Anak saksi bangun tidur dan duduk teras, Anak saksi memberitahukan ibu Anak saksi, ada orang kelahi di rumah itu sambil menunjuk ke arah rumah korban dan menyampaikan ada mendengar suara TUK TUK,TUK, dan mendengar suara NDAK – NDAK – NDAK (jangan – jangan jangan), kemudian ROHMI berdiri, dan mengatakan tidak ada orang kelahi orang sedang tidur, setelah itu Anak saksi melanjutkan bermain layangan, sekitar pukul 15.15 wita Anak saksi diantar mengaji oleh ibu Anak saksi, dan pulang mengaji sekitar pukul 17.30 wita, sepulang mengaji sekitar pukul 18.15 wita Anak saksi pergi ke Masjid dan pulang dari masjid sekitar sampai pukul 19.00. wita, dan sedang berada di rumah, Anak saksi mendengar suara orang berteriak, mendengar teriakan tersebut Anak saksi dan ibu Anak saksi langsung keluar rumah menuju ke sumber suara yang datangnya dari dekat rumah korban, dan saat di depan rumah korban, Anak saksi melihat ibu dari

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



korban yang bernama SURIAH menangis berteriak histeris di depan rumah korban, dan melihat NAZRI Als JRI dan SAPIRIN Als AMAQ EMA sedang berdiri di depan rumah korban melihat SURIAH menangis histeris, Anak saksi takut, dan langsung pulang, dan tidak lama berselang ibu Anak saksi datang dan memberitahukan korban meninggal dibunuh oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar suara TUK TUK,TUK, dan mendengar seseorang mengatakan NDAK – NDAK – NDAK (jangan – jangan jangan) di rumah korban tersebut yaitu Anak saksi sempat berhenti sebentar membuat layangan, untuk memastikan suara tersebut, setelah itu Anak saksi kembali membuat layangan, dan setelah ibu Anak saksi bangun Anak saksi memberitahukan ibu Anak saksi;
 - Bahwa Anak saksi tidak mengenali suara tersebut, karena sumber suara tersebut dari dalam rumah korban;
 - Bahwa jarak antara rumah Anak saksi dengan rumah korban yaitu sekitar 10 meter. Posisi rumah berada di belakang rumah korban dan Anak saksi membuat layangan di belakang rumah korban;
 - Bahwa jarak Anak saksi membuat layangan dari Anak saksi mendengar suara TUK TUK,TUK, dan NDAK – NDAK – NDAK (jangan – jangan jangan) tersebut yaitu sekitar 5 (lima) meter;
 - Bahwa Anak saksi terakhir bertemu dengan korban di rumah SUHAELI beberapa hari sebelum kejadian pembunuhan tersebut sedangkan dengan Terdakwa Anak saksi tidak ingat kapan terakhir kali Anak saksi bertemu;
 - Bahwa yang Anak saksi lakukan setelah selesai membuat layang-layang tersebut yaitu mandi setelah itu pergi mengaji;
 - Bahwa tidak ada suara lain selain Anak saksi mendengar suara TUK TUK,TUK, dan mendengar seseorang perempuan mengatakan NDAK – NDAK – NDAK (jangan – jangan jangan) di rumah korban tersebut;
 - Atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak ada suara TUK TUK,TUK dan NDAK – NDAK – NDAK (jangan – jangan jangan);
 - Atas tanggapan tersebut, anak saksi tetap dengan keterangannya;
8. Saksi **I PT ADITYA SURYA PANDI Alias PANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa saksi beserta Tim Puma Satreskrim Polres Lotim telah menangkap Terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban Lilis Sukmawati tersebut setelah kami melakukan interogasi Terdakwa membenarkan telah melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita dan tempat kejadian tersebut adalah di Dasan Ketangga RT/RW 014/-, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Trdakwa bersama dengan AIPDA AGUS KARYAWAN, SH, AIPDA JANWAR HARIADI, SH, BRIPKA APRONI, BRIGADIR OSA DELPRIAN, BRIGADIR IHSAN AL AMINULLAH, SH, BRIGADIR BUKRAN TAIB, BRIPTU IMAN RAHMANIADI, dan BRIPTU IHWAN;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah keluarga ibu tirinya Terdakwa yang terletak di Dusun Peneh, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu awalnya mendatangi tempat kejadian perkara yang terletak di Dasan Ketangga RT/RW 014/-, Kel. Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur bersama dengan Tim Identifikasi Satreskrim Polres Lombok Timur setelah sebelumnya kami mendapatkan informasi dari Polsek Kota Selong bahwa telah ditemukan mayat korban di dalam rumahnya dengan kondisi berlumuran darah serta sudah tidak bernyawa;
- Bahwa sesampainya kami di lokasi kami langsung melakukan kegiatan lidik untuk mengumpulkan informasi dan keterangan terhadap para saksi-saksi yang pertama kali menemukan korban selanjutnya Tim Identifikasi melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti yang ada di TKP kemudian selanjutnya Tim Identifikasi melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk dapat dilakukan otopsi. Setelah mendapatkan informasi yang kami butuhkan, saksi dan tim selanjutnya

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan profiling terhadap keluarga dari Terdakwa untuk dapat menemukan lokasi persembunyiannya sehingga pada pukul 23.30 Wita kami melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa di lokasi persembunyiannya yang terletak di Dsn. Dsn. Peneh, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa kami dapatkan informasi setelah melakukan interogasi terhadap keempat saksi tersebut adalah dari SAPIRIN Als AMAQ EMA, NAZRI Als JRI dan SURIYAH Als IBU LILIS menerangkan bahwa ketiga orang tersebut adalah orang yang pertama kali menemukan korban saudari LILIS SUKMAWATI sudah dalam keadaan tidak bernyawa di dalam rumahnya dan berlumuran darah selanjutnya saudara NAZRI Als JRI adalah orang yang menutupi tubuh korban menggunakan sarung. Untuk SUHAELI kami mendapatkan informasi bahwa dirinya menghubungi SAPIRIN Als AMAQ EMA untuk mencari keberadaan korban dirumahnya setelah mendapatkan keterangan atau informasi bahwa sebelumnya Terdakwa meminjam sebuah parang dari SAPIRIN Als AMAQ EMA dan keterangan tersebut dibenarkan oleh SAPIRIN Als AMAQ EMA;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari SAPIRIN Als AMAQ EMA saat kami lakukan interogasi bahwa Terdakwa meminjam parang dari dirinya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 Wita dengan maksud untuk memotong daging kurban yang ada di rumah tempat tinggalnya Terdakwa;
- Bahwa kondisi korban saat kami sampai di lokasi saat itu adalah korban dalam keadaan tidak bernyawa, pada pergelangan tangan kiri korban terdapat luka serta tidak jauh dari posisi korban terhadap parang yang dipinjam oleh Terdakwa dari SAPIRIN Als AMAQ EMA yang berlumuran darah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa yang menyebabkan dirinya melakukan pembunuhan terhadap korban adalah dirinya tidak terima orang tua dilecehkan dengan menyebut orang tuanya dengan sebutan binatang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



9. Saksi **MUHAMMAD HASANUDDIN Alias HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa telah ada kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan terhadap korban Lilis Sukmawati;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut, akan tetapi Terdakwa yang merupakan suami dari korban tersebut telah di amankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut;
 - Bahwa pembunuhan terhadap korban tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 bertempat di rumah korban yang berada di Dasan Ketangga, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa awal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 19.15 Wita pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi bersama dengan istri saksi, saat itu saksi mendengar keributan masyarakat dari luar rumah saksi, yang saat itu masyarakat yang ada di samping rumah saksi mengatakan Terdakwa sudah bunuh istrinya di Dasan Ketangga, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa mendengar informasi dari masyarakat banyak pada saat itu istri saksi atas nama MUJAENIAH langsung berangkat ke rumah korban tersebut dan saat itu saksi hanya berdiam diri didalam rumah tidak ikut ke rumah korban tersebut, yang kebetulan pada saat itu kondisi tubuh saksi sedang kurang sehat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan bagaimana cara dan menggunakan alat Terdakwa tersebut melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara korban dan Terdakwa sebelum terjadi pembunuhan tersebut, karena Terdakwa tersebut jarang bercerita kepada saksi atau ibunya serta jarang pulang ke rumah untuk menengok saksi dan ibunya sendiri;
 - Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan korban yaitu sekitar tahun 2020 karena Terdakwa tersebut hampir tidak pernah membawa korban ke rumah saksi, untuk mencari saksi dan ibunya tersebut;

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa tersebut sebelum saudara mengetahui kejadian pembunuhan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar Pukul 16.00 wita tersebut Terdakwa tersebut sempat pulang ke rumah saksi di Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, yang saat itu dirinya pulang dengan membawa anaknya yang bernama DIRAYAT FITRIANI SALSABILAN yang berumur + 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat itu saksi kebetulan berada di dalam kamar, dan saksi mendengar suara tangisan dari DIRAYAT FITRIANI SALSABILA tersebut, sehingga saat itu saksi keluar dari kamar, dan saksi melihat Terdakwa bersama dengan anaknya yang kondisi pada saat itu tidak menggunakan pakaian sama sekali dengan kondisi menangis histeris dan tak lama kemudian saksi langsung masuk ke dalam kamar untuk istirahat, dan selang tak berapa lama kemudian istri saksi memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya akan mengantarkan cucunya atas nama DIRAYAT FITRIANI SALSABILA untuk ke rumah orang tua korban tersebut, sehingga saat itu saksi langsung keluar dari dalam kamar, dan saat itulah saksi melihat Terdakwa tersebut ikut keluar meninggalkan rumah bersama dengan istri saksi dengan menggunakan masing-masing sepeda motor yang berbeda;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apa alasan membawa anaknya DIRAYAT FITRIANI SALSABILA ke rumah saudara dengan kondisi menangis histeris pada saat itu dan setelah itu saksi langsung masuk kembali ke dalam kamar untuk beristirahat karena kondisi saksi pada saat itu sedang sakit;
- Bahwa korban dan Terdakwa menikah yaitu sekitar tahun 2020;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

10. Saksi **MUZAINIAH Alias IBU MUJA Bin ABDUL HAKIM (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa telah ada kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan terhadap korban Lilis Sukmawati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut, saksi mengetahuinya setelah saksi dikasih

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



tahu oleh H HAMDUN bahwa korban meninggal dunia karena dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa pembunuhan terhadap korban tersebut yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, sepulang saksi sholat berjamaah di Masjid yang berada disamping rumah, saksi mendengar suara orang – orang ribut diluar, dan tidak lama berselang datang H HAMDUN menemui saksi memberitahukan korban meninggal dunia karena dipukul oleh Terdakwa, mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan anak saksi langsung pergi ke rumah korban, setiba di rumah korban saksi melihat orang ramai, dan dari luar rumah saksi melihat mayat korban sudah terbungkus dengan plastik warna orange, tidak lama kemudian mayat korban langsung dibawa dengan menggunakan mobil ambulance ke Rumah Sakit di Mataram, setelah korban di bawa saksi langsung pulang;
- Bahwa awal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, sepulang saksi sholat berjamaah di Masjid yang berada disamping rumah, saksi mendengar suara orang – orang ribut diluar rumah, dan tidak lama berselang datang tetangga saksi yang bernama H.HAMDUN umur 60 tahun, menemui saksi, memberitahukan korban meninggal dunia karena dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan bagaimana cara dan menggunakan alat Terdakwa tersebut melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 wita sewaktu datang ke rumah saksi bersama dengan DIRAYA FITRIANI SALSABILA sedangkan terakhir kali saksi bertemu dengan korban pada tanggal 13 Mei 2024 di rumahnya di Dasan Ketangga, Kelurahan Kembang Sari Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, sewaktu DIRAYA FITRIANI SALSABILA merayakan ulang tahunnya;
- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan DIRAYA FITRIANI SALSABILA tersebut dalam rangka yaitu meminta saksi yang merawat DIRAYA FITRIANI SALSABILA, namun karena saat itu saksi menolak karena DIRAYA FITRIANI SALSABILA yang menangis dan mengamuk sehingga saksi meminta Terdakwa menyerahkan DIRAYA FITRIANI

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	HA 1	HA 2



SALSABILA ke korban, namun karena saat itu saksi menolak karena DIRAYA FITRIANI SALSABILA yang menangis dan mengamuk sehingga saksi meminta MUHAMAD NURUL ANWAR menyerahkan DIRAYA FITRIANI SALSABILA ke korban;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan dimana keberadaan korban saat itu karena situasi Terdakwa dan DIRAYA FITRIANI SALSABILA menangis dan berpelukan erat sehingga saksi fokus menenangkan Terdakwa dan DIRAYA FITRIANI SALSABILA;
- Bahwa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat datang ke rumah saksi tersebut yaitu jaket warna hijau, celana panjang warna hitam;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat datang ke rumah saudari tersebut yaitu awal mula sekitar pukul 15.30 wita sepulang saksi sholat dari Masjid, Terdakwa datang bersama dengan DIRAYA FITRIANI SALSABILA dalam kondisi menangis dan mengamuk serta tidak menggunakan pakaian, dan Terdakwa datang mau menyerahkan DIRAYA FITRIANI SALSABILA, dan meminta saksi agar jangan antar dan meminta saksi DIRAYA FITRIANI SALSABILA pelihara, karena melihat DIRAYA FITRIANI SALSABILA yang terus menangis saksi mengatakan tidak sanggup dan saksi meminta Terdakwa mengantar DIRAYA FITRIANI SALSABILA, dan nanti di jalan baru kasi saksi, kemudian dengan menggunakan sepeda motor, saksi dibonceng NENI sedangkan Terdakwa membawa DIRAYA FITRIANI SALSABILA, berjalan beriringan menuju ke arah Selong dan setiba di Denggen Terdakwa berhenti kemudian saksi mengambil DIRAYA FITRIANI SALSABILA, dari pelukan Terdakwa setelah itu saksi bersama NENI dan DIRAYA FITRIANI SALSABILA pergi meninggalkan Terdakwa, setiba di rumah korban, saksi tidak turun dari sepeda motor karena rumah korban sepi, dan saksi langsung menuju ke rumah orang tua korban, setelah bertemu dengan ibunya, saksi menanyakan kenapa Terdakwa membawa DIRAYA FITRIANI SALSABILA dimana korban, namun SURIAH mengatakan tidak tahu, setelah itu saksi langsung menyerahkan DIRAYA FITRIANI SALSABILA ke SURIAH dan langsung pulang;

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan didalam rumah tangga korban dan Terdakwa tersebut. karena Terdakwa dan korban tidak pernah menceritakan saksi permasalahan rumah tangganya, di awal bulan Juni 2024 Terdakwa hanya pernah pulang ke rumah meminjam uang ke saksi sebesar Rp2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menurut keterangan Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa sebelumnya anak Terdakwa dan korban atas nama DIRAYA FITRIANI SALSABILA jarang datang ke rumah saksi;
- Bahwa anak Terdakwa dan korban atas nama DIRAYA FITRIANI SALSABILA tidak akrab dengan saksi karena jarang dibawa datang ke rumah oleh Terdakwa dan korban sebelumnya;
- Bahwa Anak Terdakwa pada waktu datang bersama dengan Terdakwa ke rumah saksi tersebut yaitu selama sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Anak Terdakwa tidak ada ngomong sesuatu kepada saksi pada saat datang bersama dengan Terdakwa tersebut karena saksi tidak bertanya kepada anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa setelah saksi berpisah dengan Terdakwa di wilayah Denggen, Kecamatan Selong;
- Bahwa Saksi tidak ada membicarakan sesuatu pada waktu datang di rumah rumah ibu korban untuk mengantarkan anak Terdakwa atas nama DIRAYA FITRIANI SALSABILA;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

11. Saksi **YAYAN RESTU Alias YAYAN Bin MALIKI**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangan saksi dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan korban LILIS SUKMAWATI meninggal karena telah dianiaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan korban dianiaya dan tempat kejadiannya di rumah korban di Dasan Ketangga, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wita saksi bermain ke rumah kawan saksi, kemudian sekitar pukul 19.15 wita pada saat saksi sedang duduk didalam rumah kawan saksi, saksi mendengar ada suara perempuan berteriak di

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



samping belakang dan saksi mengira ada orang yang bertengkar, mendengar teriakan tersebut, saksi langsung berlari menuju sumber suara, dan melihat SURIAH berguling menangis histeris di depan rumah korban, memanggil anaknya, dan melihat SUHAELI, dan SAPIRIN berada di pintu serta melihat SAKYAH menggendong anaknya korban di dekat rumah NAZRI Als JRI, pada saksi hendak membangunkan SURIAH saksi menoleh ke arah rumah korban, dan melihat NAZRI Als JRI ada di dalam rumah korban, dan melihat mayat korban tergelatak dan ada ceceran darah, karena saksi kaget saksi tidak jadi mengangkat SURIAH, dan saksi langsung keluar ke jalan raya dan orang – orang ramai berdatangan menuju ke arah rumah korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa korban dianiaya;
- Bahwa saksi melihat mayat korban dari jarak kurang lebih 7 meter;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada atau tidak parang di dekat mayat korban, karena pandangan saksi hanya tertuju ke mayat korban dan ceceran darah yang ada dilantai;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan kondisi rumah korban karena pandangan saksi hanya tertuju ke mayat korban yang tergeletak dan saksi juga tidak memperhatikan bagaimana kondisi mayat korban, yang saksi lihat hanya darah berceceran di lantai;
- Bahwa jarak antara rumah kawan saksi dengan rumah korban berjarak kurang lebih 20 meter;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wita, pada saat saksi menelpon di gang depan rumah kawan saksi, saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Putih, melewati di gang yang lebarnya kurang lebih 1 meter, menggunakan HELM dan saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke arah rumahnya, dan selang sekitar 15.30 Wita menit kemudian saksi kembali melihat Terdakwa melintas di gang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menggunakan Helm bersama dengan anaknya keluar dari arah rumahnya menuju ke jalan raya, sedangkan dengan korban saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa pada saat melihat Terdakwa masuk menuju ke arah rumahnya posisi saksi sedang berdiri di gang, dan saksi melihat Terdakwa dari

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



jarak kurang lebih 1 meter, sedangkan posisi saksi pada saat melihat Terdakwa membawa anaknya melintas di gang sedang di teras, dan saksi melihat Terdakwa dari jarak kurang lebih 2 meter;

- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada atau tidak Terdakwa membawa parang karena saat itu saksi sedang menelpon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa bersama dengan anaknya;
- Bahwa pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat melintasi menuju ke arah rumahnya dan ke arah jalan raya menggunakan jaket warna biru dan menggunakan celana panjang, namun saksi tidak memperhatikan warna celana panjang yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa jaket yang digunakan Terdakwa sewaktu saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke arah rumahnya dan pada saat keluar menuju ke arah jalan raya bersama anaknya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk menguatkan bantahannya yaitu :

1. Saksi **HAJI HARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini terkait dengan telah terjadi pembunuhan terhadap korban Lilis Sukmawati;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadi pembunuhan terhadap korban Lilis Sukmawati tersebut yaitu karena mendengar cerita dari masyarakat karena saksi satu desa dengan Terdakwa;
 - Bahwa keseharian Terdakwa dilingkungan tempat tinggalnya pada waktu di Desa Kabar yaitu baik-baik saja tidak pernah ada cerita yang jelek-jelek tentang Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di kewilayahan kabar utara sedangkan Terdakwa tinggal di kewilayahan kabar selatan;
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai kepala wilayah kabar utara sejak tahun 2009;

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak terlalu lama;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa sering minum-minuman keras ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersamaa dengan istrinya yaitu korban Lilis Sukmawati;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi **IRHAM SUNARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini terkait dengan telah terjadi pembunuhan terhadap korban Lilis Sukmawati;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pembunuhan terhadap korban Lilis Sukmawati tersebut yaitu karena mendengar cerita dari masyarakat karena saksi satu desa dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi warga lingkungan saksi tersebut yaitu sejak saksi menjadi kepala wilayah sekitar tahun 2021;
- Bahwa keseharian Terdakwa dilingkungan tempat tinggalnya yaitu setahu saksi bahwa Terdakwa pendiam dan tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyelesaikan masalah rumah tangga Terdakwa dan korban selama saksi menjabat sebagai kepala wilayah kabar utara;
- Bahwa yang membunuh korban Lilis Sukmawati tersebut yaitu menurut cerita masyarakat adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi selama menjadi kepala wilayah kabar utara hanya beberapa kali melihat Terdakwa karena tidak bertempat tinggal di kabar;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan Terdakwa yaitu jauh;
- Bahwa pekerjaan saksi sebelum menjabat sebagai kepala wilayah kabar utara tersebut yaitu sebagai guru ngaji;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak terlalu lama;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa sering minum-minuman keras ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersamaa dengan istrinya yaitu korban Lilis Sukmawati;

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	HA 1	HA 2



- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama LILIS SUKMAWATI Alias LILIS sampai meninggal dunia tersebut yang merupakan istri Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah Terdakwa dan korban yang berada di Dasan Ketangga, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban, dimana awalnya pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 Sekitar Pukul 15.00 wita bertempat di rumah Terdakwa dan istri Terdakwa yang berada Dasan Ketangga , Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, awalnya pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 tersebut sekitar Pukul 07.00 wita Terdakwa bangun pagi dari tidur Terdakwa dan bersiap untuk pergi ke PTC/ Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, saat baru bangun tersebut Terdakwa melihat korban sedang tidur atau berbaring di tempat tidur yang berada di dalam kamar, saat itu Terdakwa menanyakan kepada istri Terdakwa atas nama korban LILIS SUKMAWATI Alias LILIS “ KENAPA KAMU TIDAK MASUK KANTOR “ dan saat itu korban Terdakwa mengatakan “ SAYA LAGI KURANG ENAK BADAN DAN PUSING , NANTI KALAU KAMU KETEMU DENGAN TEMAN KANTOR SAYA SAMPAIKAN SAYA LAGI KURANG SEHAT “ dan Terdakwa mengatakan “ IYA NANTI SAYA SAMPAIKAN” kemudian saat itu korban Terdakwa menyampaikan kepada “ NANTI KALAU KAMIU BALIK PINJAMKAN PARANG DI SAPIRIN” dan Terdakwa menanyakan untuk di gunakan apa parang tersebut dan korban mengatakan “MAU SAYA PAKAI POTONG DAGING UNTUK BUAT RARIT / POTONG DAGING” dan Terdakwa menyampaikan nanti Terdakwa ambilkan setelah Terdakwa pulang;

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar Pukul 12.15 wita Terdakwa di hubungi oleh korban yang menanyakan kepada Terdakwa di mana lokasi Terdakwa dan kapan Terdakwa pulang” dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa masih berada di Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan saat itu korban menyampaikan bahwa anak Terdakwa atas nama **DIRAYA** tersebut mencari Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa bahwa tinggal sebentar Terdakwa akan pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar Pukul 13.15 wita Terdakwa kembali di telapon oleh korban dan menanyakan kembali kepada Terdakwa kapan Terdakwa pulang, dan saat itu Terdakwa kembali menyampaikan bahwa Terdakwa akan pulang tinggal sebentar lagi, dan saat itu juga korban menyampaikan kepada Terdakwa “ **ENDANG LUPAK SINGGAK PARANG NO LEK AMAQ SAPIRIN**” yang artinya “ **JANGAN LUPA PINJAM PARANG ITU NANTI DI AMAQ SAPIRIN**” dan saat itu Terdakwa menyampikan “ **IYA NANTI SAYA PINJAMKAN** “. Barulah sekitar pukul pukul 14.15 Wita saya kemudian mendatangi SAPIRIN Alias AMAQ EMA Bin MARIHIN (Alm), ke rumah miliknya yang berada di Dasan Ketangga, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada SAPIRIN Alias AMAQ EMA Bin MARIHIN (Alm), yang sedang baru bangun tidur pada saat itu, Terdakwa megatakan “**“AMAQ EMA KU SINGGAK BATEK DE” (AMAQ EMA TERDAKWA MAU PINJAM PARANG KAMU**”, dan saat itu SAPIRIN Alias AMAQ EMA Bin MARIHIN (Alm), menanyakan kepada Terdakwa mau di pakai apa parang tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada SAPIRIN Alias AMAQ EMA Bin MARIHIN (Alm), bahwa parang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memotong daging kurban dan barulah setelah itu Terdakwa di berikan 1 (satu) buah parang tersebut oleh SAPIRIN Alias AMAQ EMA Bin MARIHIN (Alm), setelah mendapatkan 1 (satu) buah parang tersebut kemudian parang tersebut Terdakwa letakan di pijakan kaki sepeda motor yang Terdakwa gunakan barulah setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai rumah sekitar Pukul 14:20 wita Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor tersebut tepat berada di

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



depan pintu dan saat itu posisi parang tersebut masih berada di pijakan sepeda motor Pada saat Terdakwa sampai rumah dan memarkirkan sepeda motor, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saat itu Terdakwa menemui / melihat korban yang sedang makan roti seorang diri di dapur rumah dan pada saat itu korban langsung menanyakan kepada Terdakwa “ MANA PARANG ITU” dan Terdakwa menyampaikan “ ITU PARANGNYA ADA DI PIJAKAN KAKI DI SEPEDA MOTOR “ dan saat itu korban sempat menoleh ke arah sepeda motor untuk memastikan parang tersebut, dan saat itu Terdakwa menyampaikan “ SAYA AMBILKAN PARANG ITU“ dan saat itu korban menyampaikan “ NANTI SUDAH “ serta pada saat itu korban mengajak Terdakwa duduk di depan TV yang berada di ruang tengah, pada saat itu korban menanyakan kepada Terdakwa kemana saja Terdakwa pergi dari tadi dan saat itu Terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa Terdakwa dari tadi pergi ke kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. dan barulah pulang dari kelurahan pancor tersebut Terdakwa kemudian ke rumah SAPIRIN Alias AMAQ EMA Bin MARIHIN (Alm) Pada saat Terdakwa duduk berdua dengan korban tepat di depan TV yang berada di ruang tengah tersebut Terdakwa menceritakan kepada korban bahwa Terdakwa memiliki permasalahan terkait dengan pekerjaan sampingan Terdakwa yang memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri, saat itu Terdakwa menyampaikan “KALU BISA BANTU SAYA MENYELESAIKAN ADA 3 (TIGA) ORANG YANG MAU MENARIK BERKAS ATAU UANGNYA SEKITR + Rp. 9.000.000 (SEMBILAN JUTA RUPIAH) “ dan saat itu korban menyampaikan “ KALAU MASALAH ITU SAYA TIDAK MAU IKUT CAMPUR DAN ITU MASALAH KERJAAN KAMU, ITU MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMU SENDIRI” dan saya menyampaikan “ BUKAN GITU CARANYA BERSUAMI ISTRI JAGAN DI SAAT KITA SENANG SAJA , DI SAAT KITA SUSAH KAMU TIDAK MAU IKUT SAMA SAYA, BERAPA KALI SAYA KASI KAMU UANG, KENAPA SAYA MINTA DI KAMU KARENA SAYA TAU KAMU ADA SIMPAN UANG “ akan tetapi saat itu korban menyampaikan “ KALAU MASALAH UANG YANG KAMU KASI SAYA SELAMA INI ITU SUDAH MENAJDI TANGGUNG JAWAB KAMU SEBAGAI SEOERANG SUAMI” dan saya mengatakan “ KE MANA LAGI SAYA MAU MINTA BANTU KALAU

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



BUKAN DI KAMU” akan tetapi pada saat itu korban tetap tidak mau membantu Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa langsung terdiam dan duduk bersender di tembok yang berada di dekat TV tersebut;

- Bahwa pada saat itu juga korban tersebut sempat mengungkit permasalahan terkait dengan orang tua Terdakwa dengan mengatakan “KAMU ITU SAMA SAJA SEPERTI IBU BAPAK MU BIKIN SUSAH ORANG SAJA” dan saat itu Terdakwa menyampaikan “ JANGAN BAWA-BAWA ORANG TU MASALAH INI TIDAK ADA SANGLUT PAUTNYA DENGAN ORANG TUA INI PERMASALAHN ANTARA SAYA SAMA KAMU” dan pada saat itu korban kemudian menghampiri Terdakwa dengan posisi dirinya berdiri di depan Terdakwa dan langsung menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saudari korban mengatakan “ INAQ ME MARAK RUE GODEK AMAQ MEK MARAK RUE SUNDEL yang artinya (IBUK MU KAYAK MONYET DAN BAPAK MU KAYAK SUNDEL bahkan pada saat itu korban mengulangi kata-kata tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan tepat pada saat dirinya mengatakan kata-kata tersebut yang ke 3 (tiga) kali, Terdakwa langsung berlari ke arah sepeda motor untuk langsung mengambil parang tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung menebas korban ke arah leher bagian belakang sebanyak + 3 (tiga) kali saat itu korban mengatakan “ ADUH “ dan barulah setelah itu dirinya mengangkat kedua tanganya untuk mencoba melindungi bagian belakang lehernya dan saat itu Terdakwa kemudian langsung menebas kepala bagian belakang sebanyak + 3 (tiga) kali dan pada saat itulah dirinya langsung berteriak kesakitan, setelah itu barulah korban tersebut terjatuh dengan posisi terlentang dan pada saat dirinya terjantuh terlentang tersebut Terdakwa kemudian menebas leher bagian depannya + 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa mengiris / menggorok pergelangan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa mengiris / menggorok pergelangan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali tersebut Terdakwa melihat wajah korban dan saat itu Terdakwa sempat mendengar kata-kata dari korban sambil terbantah-bantah dengan mengatakan “ MAAPAN AKU KAK” sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	HA 1	HA 2



- Bahwa setelah itu Terdakwa sempat duduk termenung di dekat mayat korban + 5 (lima) menit dan saat itu Terdakwa mengatakan “TENANG SEMETON GIN KU SUSUL SIDE” yang artinya “TENANG SAUDARI SAYA AKAN MENYUSUL KAMU” barulah setelah itu Terdakwa membenturkan kepala Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di tembok rumah sehingga menyebabkan anak Terdakwa terbangun dari tidurnya, dan saat itu Terdakwa langsung membawa anak Terdakwa keluar dari rumah untuk menuju ke rumah neneknya yang berada di Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dan pada saat Terdakwa keluar dari rumah, Terdakwa terlebih dahulu mengunci pintu rumah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa langsung menyerahkan anak Terdakwa tersebut ke orang tua Terdakwa, akan tetapi pada saat itu anak Terdakwa terus menangis tidak mau bersama dengan orang tua Terdakwa sehingga orang tua Terdakwa hendak membawa anak Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa yang berada di Karang anyar, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan saat itu Terdakwa sempat mengantarkan orang tua Terdakwa yang berboncengan dengan adek ipar Terdakwa menggunakan sepeda motor, sampai perempatan masjid denggen yang saat itu ibuk Terdakwa belok kiri menuju ke rumah Terdakwa dan Terdakwa lolos di perempatan tersebut menuju ke Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, untuk ke rumah JUPRIADI Alias JUP, saat itu Terdakwa menceritakan kepada JUPRIADI Alias JUP bahwa Terdakwa sudah memukul istri Terdakwa dan Terdakwa meminta untuk meminta JUPRIADI Alias JUP mengamankan diri di rumahnya, akan tetapi JUPRIADI Alias JUP tidak mau, sehingga Terdakwa meminta untuk di antar di pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Dasan Ketangga, pada saat Terdakwa mendekati lokasi rumah Terdakwa tersebut Terdakwa melihat sudah banyak orang dan ada mobil polisi di pinggir jalan sehingga Terdakwa tidak jadi untuk pulang pada saat itu, dan JUPRIADI Alias JUP bersama dengan temannya menurunkan Terdakwa di Pertigaan Desa Montong Tangi, dan saat itu Terdakwa kemudian mencari ojek, dan dengan ojek tersebut Terdakwa

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	HA 1	HA 2



kemudian Terdakwa di antar ke Desa Peneh, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, ke rumah ibu tiri Terdakwa atas nama NURIMAH, akan tetapi saat itu ibu tiri Terdakwa tersebut tidak sedang berada di rumah dan hanya ada saudaranya atas nama AISYAH, dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Lombok Timur;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut yaitu sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut yaitu 1 (satu) buah parang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan gagang plastik warna merah dengan panjang 55 Cm yang ditunjukkan di depan persidangan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) buah parang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut yaitu dari SAPIRIN Alias AMAQ EMA Bin MARIHIN (Alm), yang sebelumnya Terdakwa pinjam ke rumah miliknya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada SAPIRIN Alias AMAQ EMA Bin MARIHIN (Alm), yang sedang baru bangun tidur pada saat itu, Terdakwa mengatakan "AMAQ EMA KU SINGGAK BATEK DE" (AMAQ EMA TERDAKWA MAU PINJAM PARANG KAMU", dan saat itu SAPIRIN Alias AMAQ EMA Bin MARIHIN (Alm), menanyakan kepada Terdakwa mau di pakai apa parang tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada SAPIRIN Alias AMAQ EMA Bin MARIHIN (Alm), bahwa parang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memotong daging kurban;
- Bahwa pemilik sepeda motor Merk YAMAHA Type MIO J warna putih dengan Nopol dr 6869 LM yang Terdakwa gunakan pada saat meminjam 1 (satu) buah parang tersebut yaitu teman Terdakwa atas nama JUPRIADI Alias;
- Bahwa posisi dan jarak Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut yaitu dalam posisi sama-sama berdiri dengan korban membelakangi Terdakwa dengan jarak + 30 Cm dan barulah pada saat korban sudah terjatuh tersebut Terdakwa kemudian duduk di sebelah kiri badan korban dan Terdakwa kemudian menebas leher

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan parang tersebut barulah setelah itu langsung mengorok atau menebas pergelangan tangan istri Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa maksud dan tujuan saudara pada saat itu melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut yaitu karena pada saat itu Terdakwa terbawa emosi karena sempat berkelahi mulut dengan korban yang saat itu dirinya berkata kasar kepada Terdakwa denga menghina Terdakwa dan kedua orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menebas kepala belakang bagian atas sebanyak $\pm$ 3 (tiga) kali, kemudian menebas leher bagian belakang sebanyak $\pm$ 3 (tiga) kali dan pergelangan tangan sebanayak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan korban menghembuskan nafas terakhirnya setelah Terdakwa melakukan penganiyaan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan tersebut yaitu Terdakwa langsung pergi membawa anak Terdakwa tersebut ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dusun Kabar Selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa maksud dari kata-kata Terdakwa TENANG SEMETON GIN KU SUSUL SIDE” yang artinya “ TENANG SAUDARI SAYA AKAN MENYUSUL KAMU tersebut adalah saat itu Terdakwa berniat untuk menyusul istri Terdakwa mati samaan, barulah setelah itu Terdakwa membenturkan kepala Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di tembok rumah sampai anak Terdakwa terbangun kemudian Terdakwa termenung;
- Bahwa setelah terjadi pembunuhan terhadap korban tersebut Terdakwa langsung membawa anak Terdakwa keluar dari rumah untuk menuju ke rumah neneknya yang berada di Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa tidak ada bekas bercak darah dipakaian yang Terdakwa gunakan setelah terjadi pembunuhan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket berwarna Hijau, baju kaos berwarna merah dan celana jin berwarna hitam yang ditunjukkan di depan persidangan yang Terdakwa gunakan pada waktu melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut;

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



- Bahwa Terdakwa sering memimpikan korban setelah terjadi pembunuhan tersebut dan berpesan kepada Terdakwa “jaga anak kita baik-baik”;
- Bahwa jumlah hutang Terdakwa kepada JUPRIADI ALIAS JUP yaitu sekitar Rp12.000.000.00,- (dua belas juta rupiah) tetapi sudah Terdakwa bayar baru sebagian sekitar Rp2.000.000.00,- (dua juta rupiah) sehingga sisa hutang Terdakwa menjadi sekitar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa JUPRIADI ALIAS JUP tidak pernah menangih hutang Terdakwa tetapi menuntut keberangkatan keluarganya ke luar negeri;
- Bahwa korban tidak mengetahui Terdakwa mempunyai hutang di JUPRIADI ALIAS JUP;
- Bahwa rencana Terdakwa mau meminjam uang kepada korban pada waktu itu sebelum terjadi pembunuhan tersebut yaitu sekitar Rp9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) buah parang dari SAPIRIN Alias AMAQ EMA Bin MARIHIN (Alm) tersebut yaitu sekitar habiz sholat zuhur;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam parang dari SAPIRIN Alias AMAQ EMA Bin MARIHIN (Alm) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menaruh parang yang dipinjam dari SAPIRIN Alias AMAQ EMA Bin MARIHIN (Alm) tersebut yaitu dipijakan kaki ditengah-tengah sepeda motor yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa ada korban berteriak sambil bilang “sakit-sakit” pada saat Terdakwa menebasnya tersebut;
- Bahwa sekarang anak Terdakwa dengan korban tersebut yaitu berada di orang tua korban (mertua);
- Bahwa Terdakwa mengambil parang dipijakan kaki ditengah-tengah sepeda motor tersebut yaitu langsung pada saat Terdakwa marah secara spontan;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu mengunci pintu rumah sebelum berangkat mengantar anak Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa tersebut lalu kuncinya Terdakwa simpan di saku celana;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut yaitu Terdakwa pergi diantar oleh ojek ke Desa Peneh, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, ke rumah ibu tiri, akan tetapi saat itu ibu tiri

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Terdakwa tersebut tidak sedang berada di rumah dan hanya ada saudaranya atas nama AISYAH;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi yaitu sekitar pukul 22:00 Wita di rumah ibu tiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat berupa ;

- Visum Et Repertum Nomor :Sket/Ver/228/VI/2024/Rumkit tanggal 28 Juni 2024 yang di tanda tangani oleh Dr. dr. ARFI SYAMSUN, Sp.KF,M.Si.Med., Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat berupa, telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan gagang plastic warna merah dengan panjang 55 cm
- 1 (satu) buah jaket warna hijau merk The Lick
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan POM Sativa Persatuan Olah Raga mahasiswa Sativa
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam merk Glory “Be Awesome Today”
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih nomor Polisi DR 6869 LM, nomor rangka MH354P00CDJ744821, nomor mesin 54P-744981 beserta kunci
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih nomor Polisi DR 6869 LM, nomor rangka MH354P00CDJ744821, nomor mesin 54P-744981;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul Pukul 19.15 wita bertempat di Dasan Ketangga, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur telah ditemukan mayat seorang Perempuan bernama Lilis Sukmawati Alias Lilis yang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :Sket/Ver/228/VI/2024/Rumkit tanggal 28 Juni 2024 yang di tanda tangani oleh Dr. dr. ARFI SYAMSUN, Sp.KF,M.Si.Med Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram dengan Kesimpulan:

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



1. Perkiraan waktu kematian berdasarkan lebam, kaku, dan pembusukan adalah enam jam sampai dengan dua belas jam dari waktu sebelum jenazah ditemukan (sekitar tanggal dua puluh bulan juni tahun duaribu dua puluh empat jam sebelas titik nol nol sampai jam tujuh belas titik nol nol waktu Indonesia bagian tengah);
2. Terdapat luka-luka bacok yang tersebar di kepala, leher, punggung, tangan, jari, akibat kekerasan tajam dengan deskripsi sebagai berikut:
 - a. Kepala: Terdapat tujuh luka bacok di kepala sisi kiri, dua luka bacok di kepala sisi kanan. Terdapat patah tulang tengkorak sebelah kiri berbentuk garis lurus tepi tidak rata (os. Parietal) dan terdapat dua patah tulang tengkorak bagian belakang (os. Oksipital). Terdapat perdarahan di bawah selaput keras otak.
 - b. Wajah: Terdapat satu luka bacok di pelipis kiri memanjang hingga telinga, satu luka bacok di dagu sisi kiri dan satu luka lecet tekan bentuk bulan sabit di dagu kiri.
 - c. Leher: Terdapat dua luka iris di leher bagian depan, satu luka bacok di leher bagian kiri, dan satu luka bacok di leher bagian belakang. Terdapat patah tulang leher.
 - d. Punggung: Terdapat tiga luka bacok di punggung sisi kiri atas dekat bahu dan satu luka bacok di punggung sisi kanan atas dekat bahu.
 - e. Tangan: Terdapat satu luka bacok pada tangan kanan, tiga luka bacok pada lengan bawah kanan, satu luka bacok pada ibu jari kanan, satu luka bacok pada jari tengah kanan, satu luka bacok pada jari manis kanan. Satu luka bacok pada tangan kiri, dua luka bacok pada punggung tangan kiri, satu luka bacok pada lengan bawah kiri, satu luka bacok pada ibu jari, satu luka bacok pada jari telunjuk dan jari terutilasi (mutilated), satu luka bacok pada jari tengah, satu luka bacok pada jari manis dan jari terutilasi (mutilated), satu luka bacok terbelah pada jari kelingking dengan posisi memanjang.
3. Terdapat luka lecet tekan di luka lecet tekan bentuk semilunar di dagu kiri, dengan disertai luka memar di sekitar luka, dengan ukuran nol koma lima sentimeter yang merupakan tanda pembekapan.

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



4. Terdapat tanda tanda kehabisan oksigen (asfiksia) yaitu pelebaran pembuluh darah di otak, darah encer dan berwarna gelap, kuku berwarna pucat keunguan

5. Terdapat tanda-tanda perdarahan berat (di atas dua ribu milimeter) yaitu organ tampak pucat, pembuluh darah besar tidak terisi darah.

Sebab kematian orang ini adalah luka bacok di kepala dan pergelangan tangan akibat kekerasan tajam yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah sehingga terjadi pendarahan berat.

- Bahwa disampaing mayat Lilis Sukmawati Alias Lilis ditemukan 1 (satu) buah parang dengan gagang plastik warna merah dengan panjang 55 Cm;
- Bahwa adapun 1 (satu) buah parang dengan gagang plastik warna merah dengan panjang 55 Cm tersebut telah dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar Pukul 14.30 wita bertempat di rumah saksi yang berada di Dasan Ketangga RT 04, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar 14.30 wita saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) di telpon oleh ibu korban atas nama saksi Suriah yang menanyakan kepada saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) keberadaan korban Lilis Sukmawati Alias Lilis, apakah ada atau tidak di rumah saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm), dan saat itu saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) menyampaikan ke saksi Suriah bahwa korban tidak ada di rumah saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm), hanya saja tadi pagi sekitar Pukul 09. 00 wita sampai pukul 12.00 wita korban sempat datang ke rumah saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) bersama dengan anaknya atas nama Diraya Fitriani Salsabila, umur 3 tahun, dan saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) juga memberitahukan saksi Suriah, sepulang korban dari rumah, sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa sempat datang ke rumah saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) meminjam 1 (satu) buah parang, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pukul 19.00 wita saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) ditelapon oleh bapak korban atas nama saksi Suhaeli melalui via handphone yang meminta tolong kepada saksi

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) untuk mencari dan mengecek korban di rumahnya dan menyuruh saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) merusak pintu rumahnya, karena saat itu saksi Suhaeli mengkwatirkan keadaan dari korban yang tidak dapat dihubungi melalui via telapon dan dirinya juga sempat di ceritakan oleh istrinya atas nama saksi Suriah bahwa sebelumnya Terdakwa sempat meminjam 1 (satu) buah parang kepada saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) ;

- Bahwa setelah ditelpon saksi Suhaeli, pada hari yang sama sekitar Pukul 19.15 wita, saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) langsung mendatangi rumah korban dengan berjalan kaki, dan dalam perjalanan menuju rumah korban dan setiba di rumah korban, saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) mengecek pintu rumah, namun pintu terkunci, kemudian saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) mencoba menelpon korban namun tidak diangkat, selang bebera lama kemudian ibu korban saksi Suriah menyuruh saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) untuk mendobrak pintuk rumah korban yang tekunci tersebut, sehingga saat itu saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) langsung memanggil dan meminta tolong ke misan korban yang bernama saksi Nazri Alias Jri untuk membantu saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) membuka secara paksa pintu rumah tersebut setelah itu kemudian saksi Nazri Alias Jri mencungkil pintu rumah korban yang terkunci menggunakan 1 (satu) linggis kecil, dan setelah pintu terbuka saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) melihat secara langsung korban dalam keadaan tidur terlentang dengan tidak menggunakan pakaian bagian bawah dan dalam kondisi badan sudah bersimbah darah, banyak darah berceceran di dekat tubuh korban yang dilantai dan kasur/springbed serta sudah dalam keadaan meninggal dunia dimana saat itu juga ibu dari korban atas nama saksi Suriah langsung berteriak histeris dan mengundang kerumanan warga untuk datang ke lokasi, dan saat itu saksi menjaga di depan pintu rumah korban agar tidak ada masyarakat yang masuk dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian ke lokasi tersebut;

- Bahwa sebelum penemuan mayat Lilis Sukmawati Alias Lilis, Anak Yusron Al Hifzi Bin Muhamat sempat mendengar suara orang berteriak di rumah korban tersebut saat Anak saksi membuat layangan sendirian di

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



dapur yang terletak berada depan rumah Anak saksi, sekitar pukul 15.00 wita, Anak saksi mendengar ada suara TUK,TUK,TUK dan mendengar suara perempuan yang mengatakan NDAK-NDAK-NDAK (jangan-jangan jangan) ;

- Bahwa setelah pihak kepolisian datang ke lokasi penemuan mayat kemudian saksi I PT ADITYA SURYA PANDI Alias PANDI bersama dengan AIPDA AGUS KARYAWAN, SH, AIPDA JANWAR HARIADI, SH, BRIPKA APRONI, BRIGADIR OSA DELPRIAN, BRIGADIR IHSAN AL AMINULLAH, SH, BRIGADIR BUKRAN TAIB, BRIPTU IMAN RAHMANIADI, dan BRIPTU IHWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah keluarga ibu tirinya Terdakwa yang terletak di Dusun Peneh, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap korban Lilis Sukmawati Alias Lilis yang merupakan istrinya sendiri dikarenakan Terdakwa tidak terima orang tuanya dilecehkan dengan menyebut orang tuanya dengan sebutan "INAQ ME MARAK RUE GODEK AMAQ MEK MARAK RUE SUNDEL yang artinya (IBUK MU KAYAK MONYET DAN BAPAK MU KAYAK SUNDEL);
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Lilis Sukmawati Alias Lilis yangmana setelah Terdakwa meminjam 1 (satu) buah parang kepada SAPIRIN Alias AMAQ EMA Bin MARIHIN (Alm) dengan alasan parang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memotong daging kurban dan barulah setelah itu Terdakwa di berikan 1 (satu) buah parang tersebut oleh SAPIRIN Alias AMAQ EMA Bin MARIHIN (Alm), setelah mendapatkan 1 (satu) buah parang tersebut kemudian parang tersebut Terdakwa letakan di pijakan kaki sepeda motor yang Terdakwa gunakan barulah setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai rumah sekitar Pukul 14:20 wita Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor tersebut tepat berada di depan pintu dan saat itu posisi parang tersebut masih berada di pijakan sepeda motor pada saat Terdakwa sampai rumah dan memarkirkan sepeda motor, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saat itu

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Terdakwa menemui / melihat korban yang sedang makan roti seorang diri di dapur rumah dan pada saat itu korban langsung menanyakan kepada Terdakwa "MANA PARANG ITU" dan Terdakwa menyampaikan "ITU PARANGNYA ADA DI PIJAKAN KAKI DI SEPEDA MOTOR" namun parang tersebut tidak diserahkan langsung kepada saksi korban dan pada saat Terdakwa duduk berdua dengan korban tepat di depan TV yang berada di ruang tengah tersebut Terdakwa menceritakan kepada korban bahwa Terdakwa memiliki permasalahan terkait dengan pekerjaan sampingan Terdakwa yang memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri, saat itu Terdakwa menyampaikan "KALU BISA BANTU SAYA MENYELESAIKAN ADA 3 (TIGA) ORANG YANG MAU MENARIK BERKAS ATAU UANGNYA SEKITR ± Rp. 9.000.000 (SEMBILAN JUTA RUPIAH)" dan saat itu korban menyampaikan " KALAU MASALAH ITU SAYA TIDAK MAU IKUT CAMPUR DAN ITU MASALAH KERJAAN KAMU, ITU MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMU SENDIRI" dan Terdakwa menyampaikan " BUKAN GITU CARANYA BERSUAMI ISTRI JAGAN DI SAAT KITA SENANG SAJA , DI SAAT KITA SUSAH KAMU TIDAK MAU IKUT SAMA SAYA, BERAPA KALI SAYA KASI KAMU UANG, KENAPA SAYA MINTA DI KAMU KARENA SAYA TAU KAMU ADA SIMPAN UANG " akan tetapi saat itu korban menyampaikan " KALAU MASALAH UANG YANG KAMU KASI SAYA SELAMA INI ITU SUDAH MENAJDI TANGGUNG JAWAB KAMU SEBAGAI SEOERANG SUAMI" dan Terdakwa mengatakan " KE MANA LAGI SAYA MAU MINTA BANTU KALAU BUKAN DI KAMU" akan tetapi pada saat itu korban tetap tidak mau membantu Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa langsung terdiam dan duduk bersender di tembok yang berada di dekat TV tersebut;

- Bahwa pada saat itu juga korban tersebut sempat mengungkit permasalahan terkait dengan orang tua Terdakwa dengan mengatakan "KAMU ITU SAMA SAJA SEPERTI IBU BAPAK MU BIKIN SUSAH ORANG SAJA" dan saat itu Terdakwa menyampaikan " JANGAN BAWA-BAWA ORANG TU MASALAH INI TIDAK ADA SANGLUT PAUTNYA DENGAN ORANG TUA INI PERMASALAHN ANTARA SAYA SAMA KAMU" dan pada saat itu korban kemudian menghampiri Terdakwa dengan posisi dirinya berdiri di depan Terdakwa dan langsung menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saudari

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



korban mengatakan “INAQ ME MARAK RUE GODEK AMAQ MEK MARAK RUE SUNDEL yang artinya (IBUK MU KAYAK MONYET DAN BAPAK MU KAYAK SUNDEL) bahkan pada saat itu korban mengulangi kata-kata tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan tepat pada saat dirinya mengatakan kata-kata tersebut yang ke 3 (tiga) kali, Terdakwa langsung berlari ke arah sepeda motor untuk langsung mengambil parang yang tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung menebas korban ke arah leher bagian belakang sebanyak $\pm$ 3 (tiga) kali saat itu korban mengatakan “ADUH “ dan barulah setelah itu dirinya mengangkat kedua tanganya untuk mencoba melindungi bagian belakang lehernya dan saat itu Terdakwa kemudian langsung menebas kepala bagian belakang sebanyak $\pm$ 3 (tiga) kali dan pada saat itulah dirinya langsung berteriak kesakitan, setelah itu barulah korban tersebut terjatuh dengan posisi terlentang dan pada saat dirinya terjantuh terlentang tersebut Terdakwa kemudian menebas leher bagian depannya $\pm$ 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa mengiris / menggorok pergelangan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengunci pintu rumah sebelum berangkat mengantar anak Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa lalu kuncinya Terdakwa simpan di saku celana dan Terdakwa langsung pergi membawa anak Terdakwa tersebut ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dusun Kabar Selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut Terdakwa sempat pergi ke Desa Peneh, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ke rumah ibu tiri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	HA 1	HA 2



2. Dengan sengaja ;
3. Dengan rencana terlebih dahulu ;
4. Merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang Unsur *Barang Siapa* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **MUHAMMAD NURUL ANWAR Alias ANWAR Bin MUHAMMAD HASANUDDIN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi, tetapi apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Ad.2. Tentang Unsur *Dengan Sengaja* ;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan sengaja*" artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki oleh si pelaku. Dengan demikian, unsur "*dengan sengaja*" ini pembuktiannya digantungkan pada
Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur keempat, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;

Ad.3. Tentang Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi “perencanaan” itu telah ada jika antara timbulnya maksud/niat Terdakwa untuk merampas nyawa orang lain dengan pelaksanaannya masih ada tempo (jangka waktu) bagi Terdakwa untuk dengan tenang mempertimbangkan dan memikirkan dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan perbuatannya supaya maksudnya tercapai, yaitu merampas nyawa orang lain, sedangkan tempo (jangka waktu) tersebut tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu singkat, yang penting dalam jangka waktu tersebut Terdakwa dengan tenang untuk memikirkan rencananya dan masih ada pula waktu untuk membatalkan maksudnya itu. Sejalan dengan Yuripridensi diatas R. Soesilo menyatakan bahwa saat atau tempo antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaannya tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempo itu si pelaku “dengan tenang” masih dapat berfikir-fikir yang sebenarnya, ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat untuk membunuh itu, tetapi tidak ia pergunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar 14.30 wita saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) di telpon oleh ibu korban atas nama saksi Suriah yang menanyakan kepada saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) keberadaan korban Lilis Sukmawati Alias Lilis, apakah ada atau tidak di rumah saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm), dan saat itu saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) menyampaikan ke saksi Suriah bahwa korban tidak ada di rumah saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm), hanya saja tadi pagi sekitar Pukul 09. 00 wita sampai pukul 12.00 wita korban sempat datang ke rumah saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) bersama dengan anaknya atas nama Diraya Fitriani Salsabila, umur 3 tahun, dan saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) juga memberitahukan saksi Suriah, sepulang korban dari rumah, sekitar pukul 14.30 wita

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sempat datang ke rumah saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) meminjam 1 (satu) buah parang, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pukul 19.00 wita saksi ditelapon oleh bapak korban atas nama saksi Suhaeli melalui via handphone yang meminta tolong kepada saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) untuk mencari dan mengecek korban di rumahnya dan menyuruh saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) merusak pintu rumahnya, karena saat itu saksi Suhaeli mengkwatirkan keadaan dari korban yang tidak dapat dihubungi melalui via telapon dan dirinya juga sempat di ceritakan oleh istrinya atas nama saksi Suriah bahwa sebelumnya Terdakwa sempat meminjam 1 (satu) buah parang kepada saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) ;

Bahwa setelah ditelpon saksi Suhaeli, pada hari yang sama sekitar Pukul 19.15 wita, saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) langsung mendatangi rumah korban dengan berjalan kaki, dan dalam perjalanan menuju rumah korban dan setiba di rumah korban, saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) mengecek pintu rumah, namun pintu terkunci, kemudian saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) mencoba menelpon korban namun tidak diangkat, selang bebera lama kemudian ibu korban saksi Suriah menyuruh saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) untuk mendobrak pintuk rumah korban yang tekunci tersebut, sehingga saat itu saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) langsung memanggil dan meminta tolong ke misan korban yang bernama saksi Nazri Alias Jri untuk membantu saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) membuka secara paksa pintu rumah tersebut setelah itu kemudian saksi Nazri Alias Jri mencungkil pintu rumah korban yang terkunci menggunakan 1 (satu) linggis kecil, dan setelah pintu terbuka saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) melihat secara langsung korban dalam keadaan tidur terlentang dengan tidak menggunakan pakaian bagian bawah dan dalam kondisi badan sudah bersimbah darah, banyak darah berceceran di dekat tubuh korban yang dilantai dan kasur/springbed serta sudah dalam keadaan meninggal dunia dimana saat itu juga ibu dari korban atas nama saksi Suriah langsung berteriak histeris dan mengundang kerumanan warga untuk datang ke lokasi, dan saat itu saksi menjaga di depan pintu rumah

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



korban agar tidak ada masyarakat yang masuk dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian ke lokasi tersebut;

Bahwa sebelum penemuan mayat Lilis Sukmawati Alias Lilis, Anak Yusron Al Hifzi Bin Muhamat sempat mendengar suara orang berteriak di rumah korban tersebut saat Anak saksi membuat layangan sendirian di dapur yang terletak berada depan rumah Anak saksi, sekitar pukul 15.00 wita, Anak saksi mendengar ada suara TUK,TUK,TUK dan mendengar suara perempuan yang mengatakan NDAK-NDAK-NDAK (jangan-jangan jangan) ;

Bahwa Terdakwa mengakui dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap korban Lilis Sukmawati Alias Lilis yang merupakan istrinya sendiri dikarenakan Terdakwa tidak terima orang tuanya dilecehkan dengan menyebut orang tuanya dengan sebutan “INAQ ME MARAK RUE GODEK AMAQ MEK MARAK RUE SUNDEL yang artinya (IBUK MU KAYAK MONYET DAN BAPAK MU KAYAK SUNDEL) dengan kronologis sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Lilis Sukmawati Alias Lilis yangmana setelah Terdakwa meminjam 1 (satu) buah parang kepada SAPIRIN Alias AMAQ EMA Bin MARIHIN (Alm) dengan alasan parang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memotong daging kurban dan barulah setelah itu Terdakwa di berikan 1 (satu) buah parang tersebut oleh SAPIRIN Alias AMAQ EMA Bin MARIHIN (Alm), setelah mendapatkan 1 (satu) buah parang tersebut kemudian parang tersebut Terdakwa letakan di pijakan kaki sepeda motor yang Terdakwa gunakan barulah setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa ;

Bahwa setelah Terdakwa sampai rumah sekitar Pukul 14:20 wita Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor tersebut tepat berada di depan pintu dan saat itu posisi parang tersebut masih berada di pijakan sepeda motor Pada saat Terdakwa sampai rumah dan memarkirkan sepeda motor, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saat itu Terdakwa menemui / melihat korban yang sedang makan roti seorang diri di dapur rumah dan pada saat itu korban langsung menanyakan kepada Terdakwa “MANA PARANG ITU” dan Terdakwa menyampaikan “ITU PARANGNYA ADA DI PIJAKAN KAKI DI SEPEDA MOTOR“ namun parang tersebut tidak diserahkan langsung kepada saksi korban dan

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



pada saat Terdakwa duduk berdua dengan korban tepat di depan TV yang berada di ruang tengah tersebut Terdakwa menceritakan kepada korban bahwa Terdakwa memiliki permasalahan terkait dengan pekerjaan sampingan Terdakwa yang memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri, saat itu Terdakwa menyampaikan “KALU BISA BANTU SAYA MENYELESAIKAN ADA 3 (TIGA) ORANG YANG MAU MENARIK BERKAS ATAU UANGNYA SEKITR ± Rp. 9.000.000 (SEMBILAN JUTA RUPIAH)” dan saat itu korban menyampaikan “ KALAU MASALAH ITU SAYA TIDAK MAU IKUT CAMPUR DAN ITU MASALAH KERJAAN KAMU, ITU MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMU SENDIRI” dan Terdakwa menyampaikan “ BUKAN GITU CARANYA BERSUAMI ISTRI JAGAN DI SAAT KITA SENANG SAJA , DI SAAT KITA SUSAH KAMU TIDAK MAU IKUT SAMA SAYA, BERAPA KALI SAYA KASI KAMU UANG, KENAPA SAYA MINTA DI KAMU KARENA SAYA TAU KAMU ADA SIMPAN UANG “ akan tetapi saat itu korban menyampaikan “ KALAU MASALAH UANG YANG KAMU KASI SAYA SELAMA INI ITU SUDAH MENAJDI TANGGUNG JAWAB KAMU SEBAGAI SEOERANG SUAMI” dan Terdakwa mengatakan “ KE MANA LAGI SAYA MAU MINTA BANTU KALAU BUKAN DI KAMU” akan tetapi pada saat itu korban tetap tidak mau membantu Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa langsung terdiam dan duduk bersender di tembok yang berada di dekat TV tersebut;

Bahwa pada saat itu juga korban tersebut sempat mengungkit permasalahan terkait dengan orang tua Terdakwa dengan mengatakan “KAMU ITU SAMA SAJA SEPERTI IBU BAPAK MU BIKIN SUSAH ORANG SAJA” dan saat itu Terdakwa menyampaikan “ JANGAN BAWA- BAWA ORANG TU MASALAH INI TIDAK ADA SANGLOT PAUTNYA DENGAN ORANG TUA INI PERMASALAHN ANTARA SAYA SAMA KAMU” dan pada saat itu korban kemudian menghampiri Terdakwa dengan posisi dirinya berdiri di depan Terdakwa dan langsung menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saudari korban mengatakan “ INAQ ME MARAK RUE GODEK AMAQ MEK MARAK RUE SUNDEL yang artinya (IBUK MU KAYAK MONYET DAN BAPAK MU KAYAK SUNDEL) bahkan pada saat itu korban mengulangi kata-kata tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan tepat pada saat dirinya

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



mengatakan kata-kata tersebut yang ke 3 (tiga) kali, Terdakwa langsung berlari ke arah sepeda motor untuk langsung mengambil parang yang tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung menebas korban ke arah leher bagian belakang sebanyak $\pm$ 3 (tiga) kali saat itu korban mengatakan “ ADUH “ dan barulah setelah itu dirinya mengangkat kedua tanganya untuk mencoba melindungi bagian belakang lehernya dan saat itu Terdakwa kemudian langsung menebas kepala bagian belakang sebanyak $\pm$ 3 (tiga) kali dan pada saat itulah dirinya langsung berteriak kesakitan, setelah itu barulah korban tersebut terjatuh dengan posisi terlentang dan pada saat dirinya terjantuh terlentang tersebut Terdakwa kemudian menebas leher bagian depannya $\pm$ 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa mengiris/ menggorok pergelangan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa setelah melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengunci pintu rumah sebelum berangkat mengantar anak Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa lalu kuncinya Terdakwa simpan di saku celana dan Terdakwa langsung pergi membawa anak Terdakwa tersebut ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dusun Kabar Selatan, Desa Kabar, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dan setelah Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut Terdakwa sempat pergi ke Desa Peneh, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ke rumah ibu tiri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas jika dilihat waktu mulai dari Terdakwa mempersiapkan segala sesuatunya sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Lilis Sukmawati Alias Lilis sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah ada tenggang waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk melakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang serta dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir dan berdasarkan fakta perbuatan Terdakwa dalam hal ini telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim tentang kebenaran persiapan atau rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat diketahui pula dari rangkain peristiwa mengenali posisi parang yang diletakkan di motor dan tidak diberikan langsung kepada Lilis Sukmawati Alias Lilis jika benar

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Lilis Sukmawati Alias Lilis yang menyuruh Terdakwa meminjam parang, serta dari cara cara Terdakwa melakukan perbuatannya sampai dengan Terdakwa mengiris pergelangan tangan Lilis Sukmawati Alias Lilis dan Terdakwa terlebih dahulu mengunci pintu rumah sebelum berangkat mengantar anak Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa lalu kuncinya Terdakwa simpan di saku celana ;

Menimbang, bahwa waktu yang diperlukan oleh Terdakwa dari mulai perencanaan sejak hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar Pukul 14.30 wita saat Terdakwa meminjam parang sampai pada perbuatan itu dilaksanakan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui bahwasanya dirinya sedang terlilit hutang yang kemudian sebagai pemicu pertengkaran antara Terdakwa dengan korban adalah waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk dapat berfikir apakah niatnya akan tetap dilakukan atau dibatalkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mempunyai waktu yang cukup akan tetapi Terdakwa tetap melaksanakan niatnya atau rencananya sehingga terjadi perbuatan yang dari cara melakukan perbuatan sebagaimana fakta hukum diatas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap si persidangan, telah terbukti benar sesuai perencanaan, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul Pukul 19.15 wita bertempat di Dasan Ketangga, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur telah ditemukan mayat seorang Perempuan bernama Lilis Sukmawati Alias Lilis yang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :Sket/Ver/228/VI/2024/Rumkit tanggal 28 Juni 2024 yang di tanda tangani oleh Dr. dr. ARFI SYAMSUN, Sp.KF,M.Si.Med Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram dengan Kesimpulan:

1. Perkiraan waktu kematian berdasarkan lebam, kaku, dan pembusukan adalah enam jam sampai dengan dua belas jam dari waktu sebelum jenazah ditemukan (sekitar tanggal dua puluh bulan juni tahun duaribu dua puluh empat jam sebelas titik nol nol sampai jam tujuh belas titik nol nol waktu Indonesia bagian tengah);

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



2. Terdapat luka-luka bacok yang tersebar di kepala, leher, punggung, tangan, jari, akibat kekerasan tajam dengan deskripsi sebagai berikut:
- Kepala:** Terdapat tujuh luka bacok di kepala sisi kiri, dua luka bacok di kepala sisi kanan. Terdapat patah tulang tengkorak sebelah kiri berbentuk garis lurus tepi tidak rata (os. Parietal) dan terdapat dua patah tulang tengkorak bagian belakang (os. Oksipital). Terdapat perdarahan di bawah selaput keras otak.
 - Wajah:** Terdapat satu luka bacok di pelipis kiri memanjang hingga telinga, satu luka bacok di dagu sisi kiri dan satu luka lecet tekan bentuk bulan sabit di dagu kiri.
 - Leher:** Terdapat dua luka iris di leher bagian depan, satu luka bacok di leher bagian kiri, dan satu luka bacok di leher bagian belakang. Terdapat patah tulang leher.
 - Punggung:** Terdapat tiga luka bacok di punggung sisi kiri atas dekat bahu dan satu luka bacok di punggung sisi kanan atas dekat bahu.
 - Tangan:** Terdapat satu luka bacok pada tangan kanan, tiga luka bacok pada lengan bawah kanan, satu luka bacok pada ibu jari kanan, satu luka bacok pada jari tengah kanan, satu luka bacok pada jari manis kanan. Satu luka bacok pada tangan kiri, dua luka bacok pada punggung tangan kiri, satu luka bacok pada lengan bawah kiri, satu luka bacok pada ibu jari, satu luka bacok pada jari telunjuk dan jari termutilasi (mutilated), satu luka bacok pada jari tengah, satu luka bacok pada jari manis dan jari termutilasi (mutilated), satu luka bacok terbelah pada jari kelingking dengan posisi memanjang.
3. Terdapat luka lecet tekan di luka lecet tekan bentuk semilunar di dagu kiri, dengan disertai luka memar di sekitar luka, dengan ukuran nol koma lima sentimeter yang merupakan tanda pembekapan.
4. Terdapat tanda tanda kehabisan oksigen (asfiksia) yaitu pelebaran pembuluh darah di otak, darah encer dan berwarna gelap, kuku berwarna pucat keunguan
5. Terdapat tanda-tanda perdarahan berat (di atas dua ribu milimeter) yaitu organ tampak pucat, pembuluh darah besar tidak terisi darah.

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Sebab kematian orang ini adalah luka bacok di kepala dan pergelangan tangan akibat kekerasan tajam yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah sehingga terjadi pendarahan berat.

Bahwa disampaing mayat Lilis Sukmawati Alias Lilis ditemukan 1 (satu) buah parang dengan gagang plastik warna merah dengan panjang 55 Cm dan adapun 1 (satu) buah parang dengan gagang plastik warna merah dengan panjang 55 Cm tersebut telah dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Sapirin Alias Amaq Ema Bin Marihin (Alm) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar Pukul 14.30 wita bertempat di rumah saksi yang berada di Dasan Ketangga RT 04, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa setelah itu saudari korban mengatakan "INAQ ME MARAK RUE GODEK AMAQ MEK MARAK RUE SUNDEL yang artinya (IBUK MU KAYAK MONYET DAN BAPAK MU KAYAK SUNDEL) bahkan pada saat itu korban mengulangi kata-kata tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan tepat pada saat dirinya mengatakan kata-kata tersebut yang ke 3 (tiga) kali, Terdakwa langsung berlari ke arah sepeda motor untuk langsung mengambil parang yang tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung menebas korban ke arah leher bagian belakang sebanyak $\pm$ 3 (tiga) kali saat itu korban mengatakan " ADUH " dan barulah setelah itu dirinya mengangkat kedua tanganya untuk mencoba melindungi bagian belakang lehernya dan saat itu Terdakwa kemudian langsung menebas kepala bagian belakang sebanyak $\pm$ 3 (tiga) kali dan pada saat itulah dirinya langsung berteriak kesakitan, setelah itu barulah korban tersebut terjatuh dengan posisi terlentang dan pada saat dirinya terjantuh terlentang tersebut Terdakwa kemudian menebas leher bagian depannya $\pm$ 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa mengiris/ menggorok pergelangan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur keempat "*merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua "*dengan sengaja*" ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa telah mengetahui akan

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



adanya tujuan untuk menghilangkan nyawa Lilis Sukmawati Alias Lilis sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, namun oleh karena dorongan emosi Terdakwa karena orang tua Terdakwa dimaki dengan kata kata “ INAQ ME MARAK RUE GODEK AMAQ MEK MARAK RUE SUNDEL yang artinya (IBUK MU KAYAK MONYET DAN BAPAK MU KAYAK SUNDEL), sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang jika dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwasanya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut memang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap materi Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama maupun dakwaan Kedua dari Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala Tuntutan Hukum, maka terhadap hal dimaksud akan Majelis Hakim kesampingkan oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti pada diri Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa yang telah memberikan keterangan dipersidangan, oleh karena keterangan saksi saksi tersebut tidak ada kaitan langsung dengan peristiwa dalam perkara aquo maka terhadap keterangan saksi saksi yang

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan yang telah diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidaklah relevan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan gagang plastic warna merah dengan panjang 55 cm
- 1 (satu) buah jaket warna hijau merk The Lick
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan POM Sativa Persatuan Olah Raga mahasiswa Sativa
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam merk Glory "Be Awesome Today";

Oleh karena terbukti dipersidangan barang-barang tersebut merupakan barang yang digunakan pada saat peristiwa pembunuhan terjadi, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih nomor Polisi DR 6869 LM, nomor rangka MH354P00CDJ744821, nomor mesin 54P-744981 beserta kunci
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih nomor Polisi DR 6869 LM, nomor rangka MH354P00CDJ744821, nomor mesin 54P-744981;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik orang lain maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Jupriadi Als. Jup Bin (Alm.) Sadli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang sadis ;

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa merupakan seorang suami yang seharusnya melindungi dan mengayomi istrinya dalam perkara aquo adalah korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa memiliki seorang anak yang masih membutuhkan sosok orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati/ seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NURUL ANWAR Alias ANWAR Bin MUHAMMAD HASANUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan berencana**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD NURUL ANWAR Alias ANWAR Bin MUHAMMAD HASANUDDIN** oleh karena itu dengan pidana Penjara **Seumur Hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang plastic warna merah dengan panjang 55 cm
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau merk The Lick

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	HA 1	HA 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan POM Sativa Persatuan Olah Raga mahasiswa Sativa;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam merk Glory "Be Awesome Today";

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih nomor Polisi DR 6869 LM, nomor rangka MH354P00CDJ744821, nomor mesin 54P-744981 beserta kunci;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih nomor Polisi DR 6869 LM, nomor rangka MH354P00CDJ744821, nomor mesin 54P-744981;

Dikembalikan kepada saksi Jupriadi Als. Jup Bin (Alm.) Sadli

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh kami, IKBAL MUHAMMAD, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. M. NUR SALAM, S.H., M.H. dan ABDI RAHMANSYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 5 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD SALABI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh MANIK ARTHA ADHITAMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

H. M. NUR SALAM, S.H. M.H.,

IKBAL MUHAMMAD, S.H., S.Sos., M.H.,

T.t.d

ABDI RAHMANSYAH, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

T.t.d

AHMAD SALABI, S.H.,

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf	KM	HA 1	HA 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)